LEY MUNICIPAL Nº 055/2014
23 DE DICIEMBRE DE 2014

REMBERTO GARECA PRADA
ALCALDE MUNICIPAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POTOSÍ

Por cuanto, el Concejo Municipal ha sancionado la siguiente Ley:

EL CONCEJO MUNICIPAL
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POTOSÍ

DECRETA:

LEY DE PRESERVACIÓN DE LAS ÁREAS HISTÓRICAS DE POTOSÍ

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1 (OBJETO).-

I.- La presente ley tiene por objeto regular, normar la estructura organizacional y atribuciones de las entidades de Preservación de Áreas Históricas de Potosí.

II.- La presente ley establece la forma y condiciones de la preservación de los espacios e inmuebles ubicados dentro de las Áreas Históricas al interior de los límites de la jurisdicción municipal de Potosí.

ARTICULO 2 (ÁMBITO DE APLICACIÓN).-

Comprende la forma y condiciones de la preservación e intervención en todos los espacios e inmuebles sin excepción, que se encuentren ubicados dentro de las áreas con valor patrimonial, histórico, cultural, artístico, arqueológico y paisajístico-ambiental, clasificadas en la presente Ley.

ARTICULO 3 (ACCIONES QUE COMPRENDE).-

I.- Las acciones que comprende la presente ley, con relación a los espacios e inmuebles de las áreas señaladas y clasificadas, se refieren tanto a la propia preservación, como a las obras de conservación, consolidación, restauración, rehabilitación, revitalización, puesta en valor, renovación, remodelación, reconstrucción, adaptación al nuevo uso, reestructuración, liberación, limpieza, sustitución y construcción nueva dentro de las mismas.

II.- Comprende también las acciones que se refieren al conjunto urbano y otros aspectos contemplados en las disposiciones constitucionales, y otras normas legales vinculadas a la preservación del Patrimonio Histórico Artístico Mundial, Nacional y Territorial.

ARTICULO 4 (CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO).-

La presente Ley es de cumplimiento obligatorio en las Áreas Históricas clasificadas, cuyos límites geográficos, se describen gráficamente en el Plano de Delimitación de Áreas que forma parte inseparable de la presente Ley.

ARTICULO 5 (DEFINICIONES).-

Por encima de cualquier otra definición para efectos de una correcta aplicación de las normas de la presente Ley, se adoptan las siguientes definiciones que se utilizarán frente a cualquier otra definición y/o interpretación:

1. **Adaptación al nuevo uso.-** Es un concepto similar al de refuncionalización, dentro de las normas de preservación, y respetando los valores históricos culturales, los adapta a las funciones modernas.
2. **Altura.-**Es la medida de longitud tomada a partir de la rasante de la acera a la altura máxima de la edificación, sea cubierta inclinada o plana. En caso de edificación en calle con pendientes la medición se efectuará del nivel promedio de la acera. Se expresa en metros lineales (m1).

3. **Anexión.-**Es la acción legal de incorporar una superficie de terreno libre o construido a otra colindante.
4. **Anteproyecto.-**Esquema o esbozo gráfico en plantas, fachadas, cortes, plano del sitio, planta de cubiertas (perspectivas y fotografía en caso del Centro Histórico), más un esquema del sistema constructivo.
5. **Área construida.-**Es la sumatoria de las superficies de las plantas de una edificación. Podrá superar el área del lote. Se expresa en metros cuadrados (m2).
6. **Área cubierta.-**Es la superficie que ocupan las cubiertas pudiendo superar el área ocupada e incluso el área del lote a través de aleros, voladizos, balcones u otros elementos de este tipo. Se expresa en metros cuadrados (m2).
7. **Área de lote.-**Es la superficie del lote o predio. Se expresa en metros cuadrados (m2).
8. **Área histórica.-**Todos aquellos asentamientos humanos vivos fuertemente condicionados por una estructura física proveniente del pasado reconocible como representativo de la evolución urbana.
9. **Área libre.-**Es la superficie que constituye el saldo del área ocupada en un lote. La suma de área ocupada más el área libre constituye el área del lote. Se expresa en metros cuadrados m2)
10. **Área ocupada.-**Es la superficie construida dentro del área del lote y en contacto directo con la superficie de éste. El área ocupada nunca puede superar el área del lote, máximo podrá ser igual a éste. Se expresa en metros cuadrados (m2).
11. **Conservación.-**Significa realizar ya en contacto con el bien cultural las mínimas intervenciones posibles a fin de garantizar la prolongación de su vida sin desvirtuar su originalidad, como documento que se transmite al futuro.
12. **Consolidación**- Es la intervención u obra que ya ha logrado detener el proceso de degradación en cualquiera de sus instancias y garantiza la pervivencia del bien inmueble hacia el futuro.
13. **Construcción nueva de integración.-**Es la nueva propuesta arquitectónica de construcción que representa idóneamente la arquitectura del presente y que a la vez armoniza integralmente con las obras del pasado.
14. **Copropiedad.-**Es el derecho común en parte o privativo en otra, resultante de corresponder un mismo inmueble a distintos propietarios.
15. **División.-**Es la acción legal de fraccionar un terreno y/o edificación, realizada por el propietario. En las áreas históricas se sujeta a las limitaciones prescritas en la presente Ley.
16. **Edificación administrativa.-**Es la unidad arquitectónica de uso exclusivo administrativo y de oficinas.
17. **Edificación comercial.-**Es la unidad arquitectónica de exclusivo uso en el intercambio comercial de productos y servicios.
18. **Edificación de uso mixto.-**Es la unidad arquitectónica de uso combinado o mixto para diferentes funciones.
19. **Edificación industrial.-**Es la unidad arquitectónica de exclusivo uso industrial en sus fases de manufactura, transformación y extractiva.
20. **Edificación residencial.-**Es la unidad arquitectónica de exclusivo uso residencial o de vivienda.
21. **Edificación y/o espacio de educación, salud y recreo.-**Es la unidad arquitectónica de uso exclusivo de educación, salud, recreación (activa, pasiva) y culto.
22. **Índice de aprovechamiento.-**Es el cociente porcentual resultante del área edificada con relación al área del lote. Se expresa con la siguiente fórmula:

$$I.A. = \frac{\text{m2 construidos}}{\text{M2 lote}}$$

23. **Índice de ocupación.-**Es el cociente porcentual resultante del área ocupada con relación al área del lote. Se expresa con la siguiente fórmula:

$$I.O. = \frac{\text{M2 ocupados}}{\text{M2 lote}}$$

24. **Inmueble o edificación.-**Unidad original arquitectónica y jurídica que hubiere sufrido o no transformaciones, con el devenir del tiempo, que pertenece a uno o más propietarios y que alberga una o más funciones.
25. **Integración.-**Es la creación de una obra representativa del momento presente con total autenticidad y que a la vez armonice con las obras del pasado.
26. **Intervención.-**Es la acción física que en cualquiera de sus grados entabla contacto directo con un bien inmueble. Puede utilizarse como sinónimo de obra.
27. **Liberación.-**Es la eliminación de todos aquellos elementos que, sin gran costo socio económico, pueden ser retirados para recuperar el espacio y forma original.
28. **Lindero.-**Referencia legal física o no que separa a inmuebles e identifica límite de propiedad.
29. **Línea y Nivel.-**Referencia cuantitativa o de medidas referenciales del emplazamiento de un predio o edificación en función de la traza urbana expresada en cotas lineales y de altura. Para el caso del Centro Histórico es la ratificación de las líneas y los niveles establecidos por el trazado urbano histórico.
30. **Lote.-**Predio, parcela. Espacio libre o construido con propiedad y límites definidos.
31. **Loteamiento.-**Parcelación o División de una superficie libre en lotes o parcelas.
32. **Monumento.-**Obra de urbanismo, de arquitectura, escultura considerable por su tamaño o magnificencia.
33. **Plan de intenciones.-**Es el esquema de intervención que se elabora antes de una restauración, sabiendo que en la exploración se encontrarán elementos que exijan importantes cambios de rumbo. Sirve como guía para iniciar la intervención.
34. **Preservación.-**Engloba todas las acciones de salvaguarda del patrimonio histórico cultural y a la vez tiene una definición práctica, en el hecho de salvaguardar los bienes histórico culturales, mediante leyes, reglamentos, decretos, ordenanzas, etc. Se incluyen en esta definición los actos de preservación producto de la tradición popular y original que vela por su patrimonio sin la necesidad de elementos formalmente establecidos.
35. **Puesta en valor.-**Es el concepto mediante el cual se condiciona la preservación del patrimonio cultural al desarrollo turístico.
36. **Reciclaje.-**Es un término de la arquitectura-moderna que hace sinónimo con la renovación y la revitalización.
37. **Reconstrucción.-**Es la intervención que busca reponer lo perdido. Puede practicarse en casos especiales documentando necesariamente el momento de su actuación.
38. **Reestructuración.-**Es la acción de sustituir una estructura totalmente vencida e irrecuperable por una nueva que incluso podrá ser de nueva tecnología siempre y cuando sea compatible con las estructuras originales que se conservan y no distorsione el bien inmueble en su conjunto.
39. **Refuncionalización.-**Es un concepto que, considerando la problemática del patrimonio histórico, intenta directamente dar una nueva función al bien construido.
40. **Rehabilitación.-**Es la búsqueda real y efectiva de preservación del patrimonio en consenso y con la participación de la población que es depositaria del mismo.
41. **Remodelación.-**Es la acción de cambiar las formas o disposiciones originales de un bien inmueble por nuevas propuestas. En el caso de bienes inmuebles patrimoniales la remodelación no debe distorsionar, ni sustituir, ni reemplazar los valores intrínsecos del mismo.
42. **Renovación.-** Es la intención que pretende abiertamente rescatar, y/o simplemente aprovechar el patrimonio inmueble, respetando las condiciones de preservación.
43. **Restauración.-** Es la intervención máxima de devolver la imagen prístina no sólo formal sino también ideológica y cultural que exige la sociedad a la cual sólo se debe recurrir en casos expresamente justificados.
44. **Revitalización.-** Es un término utilizado por ciertas escuelas de Restauración como sinónimo de novación.
45. **Sustitución.-** Es el reemplazo de parte o el total de una construcción. Este solo podrá ser permitido cuando no se trate de parte o el total de un bien patrimonial, histórico cultural.

46. **Trazado urbano histórico.-**Es la conformación de vías, obras civiles, edificaciones que se encuentran en las áreas históricas.

Capítulo II
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

ARTICULO 6 (DE LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL).-

Para el conocimiento y respectiva resolución de acciones de preservación de espacios e inmuebles en las Áreas Históricas se establece y reconoce la siguiente organización institucional:

a) Concejo Municipal
b) Ejecutivo Municipal a través de la Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico del Gobierno Autónomo Municipal Potosí.

ARTICULO 7 (CONCEJO MUNICIPAL).-

El Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí en el marco de las facultades constitucionales, es el Órgano Legislativo, Fiscalizador de los proyectos, programas, planes y otros hechos o actos técnicos administrativos y legales.

ARTICULO 8 (ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL).-

1. Conocer y resolver en última y de manera excepcional el recurso Jerárquico, cuando el Alcalde Municipal resuelve el Recurso de Revocatoria.
2. Otras atribuciones que fueran señaladas en la presente Ley.

ARTÍCULO 9 (EJECUTIVO MUNICIPAL - UNIDAD DESCONCENTRADA DE PATRIMONIO HISTÓRICO).-

I. A efectos de mejorar la administración técnica – administrativa de prestación de servicios del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, se crea la Unidad Desconcentrada Patrimonio Histórico del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, con dependencia directa del Alcalde Municipal, para su funcionamiento la misma tendrá reglamentos específicos aprobados por la instancia que corresponda.
II. La Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, es el Órgano Municipal técnico – ejecutivo encargado de dirigir, coordinar y ejecutar planes, programas, políticas establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal, planes departamentales y nacionales que vayan a la Preservación de las Áreas Históricas y Culturales de Potosí.

ARTÍCULO 10 (ATRIBUCIONES).-

La Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, tiene las siguientes atribuciones:

1. Dirigir, coordinar y ejecutar políticas, planes, programas, proyectos de protección, preservación, conservación, restauración, defensa, reivindicación, salvaguarda de las áreas históricas culturales, materiales e inmateriales del Municipio de Potosí.
2. Aprobar, autorizar, rechazar las solicitudes de división de terrenos y/o edificios, urbanizaciones, parcelamientos, cambios de uso, obras de consolidación y restauración, obras de rehabilitación, obras de remodelación, construcción y/o ampliación, obras de refacción; demoliciones, y construcciones de cualquier índole en las áreas clasificadas como patrimonio histórico.
3. Conocer y resolver denuncias de personas naturales y jurídicas sobre construcciones, edificaciones, demoliciones y otros en las áreas clasificadas como patrimonio histórico.

4. Exigir el cumplimiento de normas en las intervenciones de orden urbano paisajístico, normas de división de terrenos, normas de intervención de orden edificatorio, normas de división de las edificaciones, normas de régimen de copropiedad y normas de ruina de las edificaciones.
5. Realizar los estudios necesarios para la preservación de las áreas históricas de la ciudad de Potosí.

6. Someter a conocimiento y consideración del Comité de preservación de Áreas Históricas y Culturales de la ciudad de Potosí los casos extremadamente controversiales y de especial pronunciamiento.
7. Coordinar y concertar con las instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales afines con actividad arquitectónica, histórica y cultural en el marco de sus competencias.
8. Actualizar, mantener, clasificar, registrar, catalogar, el patrimonio cultural material e inmaterial del Municipio de Potosí.
9. Realizar la investigación, restauración, reivindicación, difusión, defensa, salvaguarda del patrimonio histórico, cultural material e inmaterial del Municipio de Potosí.
10. Revisar, aprobar o rechazar solicitudes para cualquier tipo de intervención urbana, arquitectónica y artística a realizarse en las áreas clasificadas como áreas históricas de Potosí.
11. Revisar, aprobar o rechazar anteproyectos, mediante Resolución Administrativa debidamente fundamentada.
12. Informar ordinariamente y cuando corresponda de manera extraordinaria en reunión al Comité de Áreas Históricas y culturales de Potosí sobre todas las actuaciones y decisiones que se han adoptado en el marco de sus funciones y atribuciones.
13. Recomendar a las instancias pertinentes, sobre cualquier tema que tenga relación y sea en beneficio de la preservación y conservación del Patrimonio material e inmaterial que se encuentren en las áreas clasificadas como Patrimonio Histórico.
14. Conocer y resolver el recurso de Revocatoria presentado por los propietarios interesados en contra de las Resoluciones Técnico Administrativas.
15. Remitir dentro del plazo y término el Recurso Jerárquico presentado por los propietarios interesados en contra de las Resoluciones Técnico Administrativas que resolvieron el Recurso Revocatorio, conjuntamente toda la Documentación pertinente del caso al Ejecutivo Municipal para que éste a su vez derive al Concejo Municipal.
16. Otras atribuciones que fueran asignadas por la presente Ley.

ARTÍCULO 11 (ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE PATRIMONIO HISTÓRICO).-

I. La Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico del G.A.M. de Potosí, estará conformada por una Dirección, jefaturas, área técnica, área Legal de acuerdo a las necesidades de funcionamiento de la misma.
II. El Director o Directora será designado por el Alcalde Municipal mediante Decreto Edil, su designación será puesta a conocimiento del Concejo Municipal.
III. Para su funcionamiento la Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico será normada mediante reglamentos, manual de funciones y otros, que serán elaborados por la Dirección de la misma, sujetos a aprobación por la instancia que corresponda.

ARTÍCULO 12 (REGLAMENTACIÓN DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE PATRIMONIO HISTÓRICO).-

La Dirección de la Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico, presentará al Ejecutivo Municipal la normativa para el funcionamiento de la misma, dentro del plazo de noventa (90) días, para su revisión y aprobación correspondiente, computables los mismos a partir de la promulgación de la presente Ley.

CAPÍTULO III
COMITÉ DE DEFENSA DE ÁREAS HISTÓRICAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE POTOSÍ

ARTÍCULO 13 (COMITÉ DE DEFENSA DE LA PRESERVACIÓN DE ÁREAS HISTÓRICAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE POTOSÍ).-

A nivel supra y multinstitucional de consulta y asesoramiento Técnico Legal, se tiene el Comité de Defensa de la Preservación de las Áreas Históricas y Culturales de Potosí, conformado por la representación personal e indelegable de las instituciones que lo conforman.

ARTÍCULO 14 (ESTRUCTURA Y REPRESENTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL COMITÉ DE DEFENSA DE LA PRESERVACIÓN DE LAS ÁREAS HISTÓRICAS Y CULTURALES DE POTOSÍ).-

El Comité de Defensa de la Preservación de las Áreas Históricas y Culturales de Potosí, tendrá la siguiente representación y conformación:

REPRESENTANTE DE INSTITUCION	CARGO
Rector (a) Universidad Autónoma Tomás Frías	Presidente
Presidente (a) Concejo Municipal	Vicepresidente 1
Obispo de la Diócesis de Potosí	Vicepresidente 2
Director de la Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico	Secretario
Gobernador, Gobierno Autónomo Departamental de Potosí	Vocal
Alcalde, Gobierno Autónomo Municipal de Potosí	Vocal
Comisión de Cultura de La Asamblea Departamental	Vocal
Presidente, Tribunal Superior de Justicia de Potosí.	Vocal
Presidente Comisión de Cultura, Turismo y Preservación de Áreas Históricas del Concejo Municipal de Potosí	Vocal
Presidente del Concejo de Culturas del Departamento	Vocal
Presidente del Comité Cívico Potosinista	Vocal
Presidente de la Sociedad Geográfica e Histórica de Potosí	Vocal
Presidente Colegio de Arquitectos de Potosí	Vocal
Presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Potosí	Vocal
Presidente de la Sociedad de Ingenieros de Potosí	Vocal
Otras Instituciones relacionadas al Patrimonio Histórico.	Vocal

ARTÍCULO 15 (SUPLENCIA).-

En caso de impedimento de algunos de los miembros titulares del Comité de Defensa de la Preservación de las Áreas Históricas y Culturales de Potosí, los representantes suplentes serán designados por la institución respectiva, conforme a las normativas y procedimientos internos de cada una de ellas.

ARTÍCULO 16 (ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE DEFENSA DE LA PRESERVACIÓN DE LAS ÁREAS HISTÓRICAS Y CULTURALES DE POTOSÍ).-

1. Defensa intransigente de la preservación de las Áreas Históricas y Culturales de Potosí.
2. Evaluar, analizar sugerir sobre la clasificación, inventario, registro, catalogación, rescate, protección, investigación, restauración, difusión, defensa, reivindicación, propiedad, gestión, proceso de declaratorias, conservación y salvaguardia de área histórica y cultural material e inmaterial del Municipio de Potosí.
3. Representar ante la máxima autoridad ejecutiva del G.A.M. Potosí, los actos y Resoluciones del Director de la Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico de Potosí, contrarias a la Constitución Política del Estado y normas vigentes.
4. Velar por el tratamiento integral de las Áreas de Preservación, clasificación, inventario, registro, catalogación, rescate, protección, investigación, restauración, difusión, defensa, reivindicación, propiedad, gestión, proceso de declaratorias, conservación y salvaguardia
5. Proponer disposiciones legales en materia de patrimonio cultural e histórico del Municipio de Potosí, de acuerdo a las competencias del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí.
6. Ejercer la fiscalización, control social y participativo institucionalizado sobre la clasificación, inventario, registro, catalogación, rescate, protección, investigación, restauración, difusión, defensa, reivindicación, propiedad, gestión, proceso de declaratorias, conservación y salvaguardia de patrimonio cultural e histórico del Municipio de Potosí.
7. Impulsar planes, programas, proyectos que promoverá, garantizará la protección, defensa y salvaguarda del patrimonio cultural, histórico material e inmaterial del Municipio de Potosí.
8. Tratar casos que la Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico de Potosí, ponga a su conocimiento y consideración, mediante la Resolución que corresponda.
9. Otras que se le asigne por la presente Ley.

ARTÍCULO 17 (QUÓRUM Y DECISIONES).-

I. El Comité de defensa de la Preservación de las Áreas Históricas y Culturales de Potosí sesionara válidamente con la asistencia de todos sus miembros y ante la falta de algunos, con el cincuenta por ciento (50 %) más uno de sus miembros, previa convocatoria de su Presidente, con cinco (5) días de anticipación.

II. Las decisiones que adopte el Comité, se tomarán en base al principio de concertación y consenso, sin embargo si no se pudiese llegar a cumplirse estos principios, sus recomendaciones y consideraciones serán tomadas en cuenta y se pondrán a conocimiento de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí y la Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico.

III. El Comité de defensa de la Preservación de las Áreas Históricas y Culturales de Potosí, se reunirá Ordinariamente cada dos meses y extraordinariamente cuando así sea necesario y se requiera.

CAPITULO IV
CLASIFICACIÓN DE ÁREAS HISTÓRICAS

ARTÍCULO 18 (CLASIFICACIÓN DE ÁREAS HISTÓRICAS).-

Para los efectos de aplicación de las disposiciones de la presente Ley, las áreas históricas, se clasifican en la siguiente manera:

1. Área del Centro Histórico
2. Área de preservación Paisajística Ambiental Urbana
3. Área de la ribera de los ingenios
4. Área monumental del cerro Rico de Potosí
5. Área de la lagunas de la Cordillera del KariKari
6. Área de Cantumarca
7. Área de la Laguna y los Ingenios de Tarapaya.
8. Área con Patrimonio Arquitectónico y Cultural, catalogado en el área rural del Municipio de Potosí.
9. Otros que pueden ser declarados como patrimonio histórico en la jurisdicción municipal de Potosí

ARTÍCULO 19 (ÁREA DEL CENTRO HISTORICO).-

El Área Centro Histórico es un espacio producto del pasado histórico delimitado por una poligonal cerrada que corre por los ejes de las vías conforme al recorrido, descrito en el plano de catalogación que se tiene, donde existe concentración de monumentos, edificios, casas, vías, plazas, plazuelas, templos, museos y otros que tengan carácter colonial y valor histórico.

Ésta zona se subdivide en zona de Preservación Intensiva y zona de Preservación Extensiva, considerando que la zona Intensiva comprende el área y/o zona adyacente y circundante a la Plaza de Armas 10 de Noviembre y la zona extensiva comprende el resto de la zona de Preservación.

ARTÍCULO 20 (ÁREA DE PRESERVACIÓN PAISAJÍSTICA AMBIENTAL URBANA).-

El Área de Preservación Paisajística Ambiental Urbana es un espacio delimitado por una poligonal cerrada descrita en el plano de catalogación que se tiene, se caracteriza por el condicionamiento a la estructura física proveniente de la evolución urbana posterior a la formación del Centro Histórico. El nivel de preservación está dirigido a la protección de la imagen urbana en su conjunto.

ARTÍCULO 21 (ÁREA DE LA RIBERA DE LOS INGENIOS).-

El Área de la Ribera de los Ingenios contempla los asentamientos industriales de beneficio mineral con importancia arqueológica y/o actual vigencia; comprende el curso del río de la Ribera desde las lagunas de San Sebastián y San Idelfonso hasta la Jurisdicción Municipal de Potosí, incluyendo los espacios de seguridad de acuerdo al plano de delimitación del inventario de ingenios Mineros de la Ribera de Nuestro Señor de la Vera Cruz de la Ciudad de Potosí.

ARTÍCULO 22 (ÁREA MONUMENTAL DEL CERRO RICO DE POTOSÍ).-

El área monumental del Cerro de Potosí, comprende al Cerro Rico de Potosí, a partir de la cumbre en su configuración actual hasta la base, comprendiendo también el cerro menor Huayna Potosí, la Capilla del Minero, los antiguos socavones, el Socavón del Rey y todos los signos externos que dejó la minería, conforme a lo prescrito y Declarados en la Ley Nº 1197 de 9 de noviembre de 1990. Incluye el área de amortiguamiento cuyo perímetro encierra una extensión de 1.766,625 hectáreas.

ARTÍCULO 23 (ÁREA DE LAS LAGUNAS DE LA CORDILLERA DEL KARI KARI).-

El Área de las lagunas de la Cordillera del KariKari, comprende todas las lagunas existentes a lolargo de la ladera Oeste de la cordillera del KariKari, con todos sus elementos componentes y los acueductos de interconexión entre las diversas lagunas construidas en la época colonial.

ARTÍCULO 24 (ÁREA DE CANTUMARCA).-

El Área de Cantumarca comprende el asentamiento del Poblado de Cantumarca, anteriores a la colonia y todos los vestigios circundantes.

ARTÍCULO 25 (ÁREA DE LA LAGUNA Y LOS INGENIOS DE TARAPAYA).-

El Área de la laguna y los Ingenios de Tarapaya, comprende la Laguna y su área circundante y un radio de 100 Mts a partir de la orilla, más las ruinas y demás vestigios de los antiguos ingenios circundantes.

ARTÍCULO 26 (ÁREA CON PATRIMONIO CATALOGADO EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE POTOSÍ)

Comprende todos los sitios en el área rural del Municipio de Potosí, donde se encuentre Patrimonio Histórico y Cultural, previa incorporación de los bienes al catálogo de Patrimonio Histórico del Municipio, de acuerdo al Reglamento de Registro, inventario y catalogación de Patrimonio del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí.

CAPÍTULO V
CATEGORIZACIÓN DE LAS EDIFICACIONES

ARTÍCULO 27 (CATEGORÍAS DE LOS INMUEBLES).-

Para los fines de preservación que se establecen en la presente Ley se definen las siguientes categorías de los inmuebles:

a) Categoría A.

Corresponde a los edificios que presentan valores arquitectónicos, artísticos, arqueológicos y/o históricos de tipo monumental, cualquiera que sea su estado de conservación, función social y tipo de propiedad. De manera no excluyente, están comprendidas en esta categoría todas las edificaciones declaradas como monumentos nacionales.

b) Categoría B

Corresponde a todas las edificaciones de valor histórico de original uso habitacional que se mantienen en condiciones integrales.

c) Categoría C

Corresponde a los edificios que presentan una tipología de valor histórico conservada solo parcialmente, debido a las alteraciones sufridas.

d) Categoría D

Corresponde a las edificaciones originalmente de valor histórico que presentan un gran número de transformaciones irreversibles.

e) Categoría E

Corresponde a las edificaciones existentes definitivamente modernas, cuya volumetría no afecta al contexto de la zona.

f) Categoría F

Corresponde a construcciones modernas cuya volumetría es discordante al contexto de la zona.

g) Categoría G

Corresponde a lotes sin edificar.

h) Categoría H

Corresponde a los edificios sin valor histórico que han sido emplazados en espacios originalmente libres sin construcción.

ARTÍCULO 28 (ASIGNACIÓN DE CATEGORÍAS A LOS INMUEBLES).-

La asignación de la categoría correspondiente para cada una de las edificaciones, se establece en el documento de Catalogación de las edificaciones de las áreas históricas y culturales de Potosí, que es parte de la presente Ley.

ARTICULO 29 (INMUEBLES NO CATEGORIZADOS O CATALOGADOS).-

En principio se entiende que todas las edificaciones no clasificadas por la citada catalogación están comprendidas dentro de la categoría F. Sin embargo, la Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico o cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar la incorporación de un inmueble no catalogado.

CAPÍTULO VI
INTERVENCIONES DE ORDEN URBANO - PAISAJÍSTICO

ARTÍCULO 30 (INTERVENCIONES DE ORDEN URBANO - PAISAJÍSTICO).-

Se entiende por intervenciones de orden urbano-paisajístico a aquellas que afectan al conjunto urbano en su integridad, a partes del mismo y/o a los espacios no edificados que forman parte del acerbo urbanístico de la ciudad. No se aplica el presente capítulo a las edificaciones en particular.

ARTÍCULO 31 (EXCEPCIONES).-

I.- Salvo en los casos de aplicación de las disposiciones expresas para las Áreas Históricas descritas en la presente Ley, se aplicarán las normas urbanísticas regulares y las normas de urbanización vigentes.

II.-Salvo que se trate de las divisiones parcelarias autorizadas por la presente Ley, no se permite ningún tipo de obra urbanizadora que afecte en todo o parte la conformación de la estructura espacial tradicional existente.

III.- Sólo se permitirán actuaciones puntuales conforme al siguiente detalle:

1. **En el Área del Centro Histórico:**

a. Liberación de espacios actualmente ocupados y anteriormente libres con el fin de recuperar sus características originales.
b. Modificación de los espacios libres existentes con el fin de recuperar sus originales características y/o adecuarlo a las características de su entorno.

c. Instalación de sistemas de conducción de servicios públicos urbanos que no afecten la conformación urbana existente.

2. En el Área de Preservación Paisajística Ambiental Urbana:

a. Las obras descritas para el Área del Centro Histórico;
b. Obras urbanas que no afecten la imagen del conjunto urbano y/o las visuales hacia el Centro Histórico y hacia el Cerro Rico.

3. En el Área de la Ribera de los Ingenios:

a. En el tramo que atraviesa el Área del Centro Histórico, se aplican las mismas consideraciones descritas para dicha área.
b. En los tramos fuera del Área del Centro Histórico, se permiten actuaciones que, sin desvirtuar las características del espacio, coadyuven al mejoramiento del conjunto urbano y del nivel de vida de la población circundante. Estas obras deberán considerar la preservación de la riqueza arqueológica existente.
c. Se encuentra expresamente prohibida la ejecución de obras de infraestructura que impliquen la modificación espacial del curso del río, su cerramiento o la incorporación de elementos que desvirtúen sus originales características. El Proyecto de Rehabilitación del Río de la Ribera elaborado por el Plan de Rehabilitación de las Áreas Históricas de Potosí servirá como marco referencial para toda obra a ejecutarse en coordinación con la Secretaria Técnica del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí.

4. En el Área Monumental del Cerro Rico de Potosí, en el Área de las Lagunas de la Cordillera del Kari-Kari y en el Área de la Laguna y los Ingenios de Tarapaya:

a. Obras viarias, de equipamiento y de infraestructura que, sin desvirtuar las características espaciales del área, faciliten el acceso a los elementos de valor histórico y/o pongan en valor dichas características.
b. Se encuentra específicamente prohibida la ejecución de obras que modifiquen la estructura monumental del área o alteren sus características originales, en cumplimiento a la ley del 9 de noviembre y otras disposiciones legales en vigencia.

5. En el Área de Cantumarca:

a. Las obras descritas para el Área del Centro Histórico.
b. Obras urbanas y de arquitectura que no afecten la imagen del conjunto urbano.

6. En el Área con Patrimonio Arquitectónico y Cultural, catalogado, ubicado en el área rural del Municipio de Potosí:

a. Las obras descritas para el Área del Centro Histórico.
b. Obras de arquitectura que no afecten la imagen del conjunto con valor histórico.

ARTÍCULO 32 (PROHIBICIONES).-

De manera general, se prohíben los usos incompatibles con las características de las Áreas Históricas o que perjudiquen la conservación de las mismas en su conjunto. Quedan específicamente prohibidos los usos industriales de manufactura y transformación de materias primas. Se exceptúan las instalaciones de los ingenios de beneficio de minerales ya establecidos en el Área de la Ribera de los Ingenios, Cantumarca y Tarapaya, siempre que no se realicen instalaciones dirigidas a acentuar los usos industriales actuales.

ARTÍCULO 33 (PROHIBICIONES DE OCUPACIÓN EN LAS VÍAS Y ESPACIOS LIBRES EN ÁREAS HISTÓRICAS).-

I.- No se permite la ocupación de las vías y espacios libres en las Áreas Históricas, con actividades de tipo comercial u otro uso que no sea el de circulación, recreación y comunitario. Eventualmente se permitirá una ocupación mínima transitoria en actividades que hacen a las expresiones culturales de la población, siempre que no afecten las características monumentales del entorno.

II.- Las vías y espacios abiertos ocupados con actividades no permitidas y que se hubieren establecido antes de la aplicación en la presente Ley, serán paulatinamente liberadas en base a los planes que para el efecto establezca la Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico en coordinación con la autoridad municipal competente.

CAPITULO VI
DIVISIÓN DE LOS TERRENOS

ARTICULO 34 (DIVISIÓN DE TERRENOS)

No se permite ningún tipo de división física en los terrenos con edificaciones comprendidas en las categorías A, B y C. Tampoco se permitirán divisiones físicas en el Área Monumental del Cerro Rico de Potosí, Área de las Lagunas de la Cordillera del KariKari y Área de la Laguna y los Ingenios de Tarapaya. Las divisiones en el Área de Cantumarca se sujetarán al estudio integral de preservación que se realice, y en ausencia de éste, a las determinaciones que para cada caso adopte la Unidad desconcentrada de Patrimonio Histórico.

Las divisiones de carácter estrictamente legal se ajustaran a las prescripciones de la presente ley.

ARTICULO 35 (DIVISION DE LOS TERRENOS CON EDIFICACIONES)

En los terrenos con edificaciones comprendidas en las categorías A, B y C que contengan divisiones físicas consolidadas con anterioridad a prohibiciones legales o cuyas prohibiciones hubieren prescrito en lo posible, se procurará el reemplazo de los muros demarcatorios existentes por elementos no discordantes con las características de la edificación. Por ningún motivo se permitirá a continuar, incrementar o consolidar las divisiones físicas existentes.

ARTICULO 36 (DIVISIÓN DE LOS TERRENOS CON EDIFICACIONES CATEGORÍA D)

En los terrenos con edificaciones comprendidas en la categoría D (edificios originalmente de valor histórico, que presentan gran número de transformaciones irreversibles), solamente se permiten divisiones físicas que no alteren los elementos existentes a mantener y que se ajusten a las prescripciones de las normas urbanísticas regulares establecidas.

ARTÍCULO 37 (DIVISIÓN EN LOS TERRENOS NO EDIFICADOS Y ENCATEGORÍAS E, F, H e I)

Los terrenos no edificados o con edificaciones comprendidas en las categorías E, F, H e I; se ajustarán a las prescripciones de las normas urbanísticas regulares establecidas.

CAPITULO VII
INTERVENCIONES DE ORDEN EDIFICATORIO

ARTICULO 38 (INTERVENCIONES DE ORDEN EDIFICATORIO)

Toda acción edificatoria que implique conservación, consolidación, restauración, rehabilitación, revitalización, puesta en valor, reciclaje, renovación, remodelación, reconstrucción, adaptación al nuevo uso, reestructuración, liberación, limpieza, sustitución, construcción nueva y, en general toda acción que de alguna forma altere, aun superficialmente la conformación de las edificaciones dentro de las Áreas Históricas, se sujetará sin excepción alguna a las prescripciones de la presente Ley

ARTÍCULO 39 (APLICACIÓN GENERAL).-

Las determinaciones explicitadas en el presente capítulo se aplican con el mismo efecto a todos los componentes de la edificación, sean exteriores o interiores, estructurales o superficiales.

ARTÍCULO 40 (CATEGORÍAS O GRADOS DE PROTECCIÓN).-

Para la preservación de las edificaciones ubicadas dentro de las Áreas Históricas, se establecen las siguientes categorías o grados de protección:

a) PROTECCIÓN ABSOLUTA:

Se entiende por protección absoluta a las actuaciones dirigidas al mantenimiento integral de los valores históricos y culturales de la edificación.

Corresponde a aquellos monumentos de alto valor histórico, arquitectónico, arqueológico; que merecen respeto y protección totales por su significación arquitectónica y/o urbanística.

b) PROTECCIÓN PARCIAL:

Se entiende por protección parcial a las actuaciones dirigidas al mantenimiento de los elementos de la edificación considerados de valor histórico y/o cultural o a la recuperación de dicho valor.

Corresponde a los monumentos y edificaciones que presentan una tipología de valor histórico conservada sólo parcialmente.

c) PROTECCIÓN AMBIENTAL:

Se entiende por protección ambiental a las actuaciones dirigidas al mantenimiento de la estructura urbana original, a la protección de la imagen urbana con el fin de preservar el conjunto monumental.

Corresponde a las edificaciones antiguas con alteraciones irreversibles, edificaciones modernas y espacios sin edificar.

d) SIN PROTECCIÓN (VALOR NULO):

Corresponden a aquellas edificaciones sin valor arquitectónico, cultural, histórico o ambiental. Se aplica también a edificaciones provisionales, edificaciones modernas e integradas, edificaciones discordantes, áreas libres no estructuradas y edificaciones que desvirtúan la tipología o mutilan el conjunto.

Las actuaciones edificatorias permitidas serán las prescritas en la presente Ley para la categoría que corresponda a cada caso en particular conforme a la Catalogación de las Edificaciones de las Áreas Históricas y, en ausencia de ésta, a la categorización definida por la Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico, dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí.

ARTÍCULO 41 (NIVELES DE ACTUACIÓN EN LAS EDIFICACIONES A PRESERVAR).-

Se establecen los siguientes niveles de actuación en las edificaciones a preservar, los mismos que se aplicarán conforme a las prescripciones de la presente Ley, para cada categoría de edificación:

1. CONSERVACIÓN:

Es la acción para mantener o cuidar la presencia de determinados edificios que por sus características urbanas, arquitectónicas, históricas o de uso forman parte del patrimonio edificado de la comunidad. Se aplica igualmente a los elementos de valor patrimonial que formen parte de edificaciones no integralmente conservadas, se contemplan en esta categoría dos niveles de actuación:

a.- Consolidación.-

Realización de obras necesarias para asegurar la estabilidad de la edificación o de las partes a conservar, siempre y cuando no contemplen alteraciones en las estructuras originales.

b.- Restauración.-

Es la acción de realizar obras de recuperación de la edificación en toda su unidad formal y estructural junto con las obras que tiendan a la conservación de sus características, el restablecimiento de partes alteradas y eliminación de añadidos degradantes. Se aplica igualmente a la recuperación de partes de edificaciones y/o elementos de valor patrimonial que deben ser conservados puntualmente.

2. REHABILITACIÓN:
Es la acción de recuperación de los elementos constitutivos de una edificación de valor histórico que por diversas circunstancias ha dejado de cumplir su función. Se aplica tanto a la recuperación de los espacios originales como a su refuncionalización.

3. SUSTITUCIÓN:
Es la acción de reemplazar elementos o partes de una edificación que por encontrarse en mal estado puedan ser sustituidos sin que ésta intervención implique modificaciones en las tipologías patrimoniales.

4. ELIMINACIÓN:
Es la acción de retirar añadidos o partes de la edificación que por su ubicación o mal estado disminuyan la habitabilidad de las edificaciones o desvirtúen sus características originales. Se aplica igualmente a la demolición parcial o total de las edificaciones cuando las prescripciones de la presente ley lo permitan y/o exijan.

5. INTEGRACIÓN:
Es la acción de adecuar edificaciones o elementos discordantes que carecen de valor patrimonial, a las características tipológicas de la zona. Puede implicar la eliminación, sustitución y/o añadido de partes conforme a las prescripciones de la presente Ley.

6. EDIFICACIÓN NUEVA:
Es la acción de edificar en los lotes o predios donde no existe ni ha existido edificación. Se aplica también a las edificaciones a emplazar en predios liberados de edificaciones discordantes o eliminadas por causa justificada. Deberá estar constituida por fundamentales características de respeto al entorno o conjunto urbano.

ARTICULO 42 (NIVELES DE ACTUACIÓN PERMITIDOS PARA EDIFICACIONES).-

Los niveles de actuación permitidos para las diferentes categorías de edificaciones son los siguientes:

1. CATEGORÍA A (monumentos):
Solamente se permite la conservación integral de la edificación por los métodos de consolidación y/o restauración. Se debe garantizar la conservación y consolidación de las evidencias y elementos ORIGINALES EXISTENTES.

2. CATEGORÍA B (edificaciones de uso habitacional):
Se permite la conservación mediante los métodos de consolidación y restauración. Se permite además la rehabilitación recuperando los espacios originales o refuncionalizándolos sin afectar la estructura general de la edificación ni su integralidad espacial. Se deben conservar todos los elementos tipológicos originales existentes, los mismos que deben ser intervenidos a través de los métodos de la restauración.

3. CATEGORÍA C (edificaciones conservadas parcialmente):
En las partes que conservan las características originales sin alteraciones irreversibles, se aplica lo señalado para la categoría B. Se admitirá la eliminación de los agregados y la remodelación o nueva construcción en las partes alteradas de modo irreversible, pero siguiendo el patrón general de ordenamiento espacial y tipológico.

4. CATEGORÍA D (Edificaciones transformadas irreversiblemente):
La intervención en ésta categoría será la de rehabilitación de los espacios y refuncionalización de los mismos. Se admite la demolición y la nueva construcción siguiendo los principios espaciales y tipológicos de edificación de la zona y las normas que establece la presente Ley para construcciones nuevas.

5. CATEGORÍA E (Edificaciones modernas):
La intervención obligatoria será la integración de exteriores. Se permiten además todas las actuaciones necesarias para la rehabilitación y refuncionalización.

6. CATEGORÍA F (Edificaciones modernas discordantes):

La intervención obligatoria es la integración volumétrica con el conjunto urbano circundante, sea mediante intervenciones en las edificaciones existentes o la eliminación de las mismas para construir otras nuevas.

7. CATEGORÍA G (Lotes sin edificar):

La intervención obligatoria es la construcción de edificaciones nuevas realizadas bajo los criterios de integración espacial, con el conjunto urbano en un tiempo máximo de dos años calendario de la citación del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí al propietario del lote, sea directamente o por Cédula Municipal.

8. CATEGORÍA H (Edificaciones en espacios originalmente libres):

La intervención obligatoria será la demolición con el fin de recuperar los espacios originales.

ARTICULO 43 (MANTENIMIENTO OBLIGATORIO POR LOS PROPIETARIOS).-

Es obligatorio por los propietarios el mantenimiento de las edificaciones garantizando su seguridad y sus condiciones higiénicas y estéticas. Los propietarios realizarán las obras de mantenimiento en función a las prescripciones de la presente Ley cada dos años.

ARTÍCULO 44 (ALINEACIONES EXTERIORES E INTERIORES).-

Para las alineaciones exteriores e interiores se adoptarán los siguientes criterios:

a) Protección absoluta y protección parcial.-

En función a las fichas del catálogo, el respeto a estas alineaciones será absoluto, no se permite ningún tipo de construcción fuera de la alineación oficial para no alterar la percepción de las edificaciones y el entorno urbano monumental.

b) Protección ambiental.-

En este caso se impone el respeto y la no modificación del conjunto urbano histórico.

ARTÍCULO 45 (ALTURA DE LAS EDIFICACIONES).-

La altura de las edificaciones se regirá al siguiente criterio:

a) Protección absoluta y protección parcial.-

No se permiten modificaciones sobre las alturas existentes por cuanto resulta fundamental el respeto a dichas alturas para no alterar la percepción del conjunto monumental

b) Protección ambiental.-

En este caso necesariamente deben respetar las alturas correspondientes al conjunto urbano en relación con las Áreas Históricas.

En el caso de nuevas edificaciones, será necesario un estudio de imagen y conjunto urbano, para formular alternativas en coherencia con las Áreas Históricas.

En el caso de edificaciones transformadas pero que conservan su fachada debe seguir conservándose su altura.

En el caso de edificación no catalogada necesariamente se debe evaluar y realizar su catalogación para garantizar una adecuada gestión, conservación y protección de las Áreas Históricas.

CAPITULO VIII
INTERVENCIONES Y OBRAS

ARTICULO 46 (DE LAS INTERVENCIONES Y OBRAS)

Dentro del Área del Centro Histórico se establecen las siguientes intervenciones y obras.

1. Categoría A y Monumentos Nacionales.-

Corresponde a los edificios que presentan valores arquitectónicos, artísticos, arqueológicos e históricos de tipo monumental, cualquiera sea su estado de conservación, función social y tipo de propiedad.
Sólo podrán ser intervenidos con los métodos de la restauración que garanticen la conservación y consolidación de las evidencias y elementos originales existentes.
En casos de edificios sin uso actual o de un uso distinto del original ya consolidado se podrá aplicar la refuncionalización de la categoría «D».

2. Categoría B.-

Corresponde a todos los edificios de valor histórico de original uso habitacional que se mantienen en condiciones integrales.

Tipo de intervención admisible: conservación y refuncionalización.

Se conservarán todos los elementos tipológicos originales existentes, los mismos que deberán ser intervenidos a través de los métodos de la restauración. Como realización de carácter contemporáneo sólo se admitirá en el interior de los antiguos espacios lo siguiente:

a. Instalaciones de unidades sanitarias y de cocina.
b. Tabiques livianos.
c. Apertura de puertas interiores.

d. Apertura de vanos de iluminación y ventilación en los techos (los dos últimos sólo en la medida de lo necesario).

Siempre que las técnicas y elementos introducidos tengan carácter reversible y de diseño marcadamente contemporáneo.

3. Categoría C.-

Corresponde a los edificios que presentan una tipología de valor histórico conservada sólo parcialmente, debido a las alteraciones sufridas.

Tipo de intervención admisible: conservación con vínculo parcial.

Las partes reconocibles como pertenecientes a la estructura original recibirán el tratamiento indicado para la categoría B.

Se admitirá la demolición de los agregados y la remodelación o nueva construcción de las partes alteradas de modo irreversible, pero siguiendo el patrón general de ordenamiento espacial y tipológico para lo cual se exigirá pruebas de integración de exteriores.

4. **Categoría D.-**

Corresponde a los edificios que presentan gran número de transformaciones irreversibles para ubicarlos en las categorías anteriores.

Tipo de intervención recomendada: remodelación.

Se admitirá la demolición y la nueva construcción.

Las nuevas construcciones deberán seguir los principios tipológicos de edificación espacial de la zona y las normas definidas en la presente Ley de nueva construcción, remodelación y ampliación.

5. **Categoría E.-**

Corresponde a las edificaciones existentes definitivamente modernas cuya volumetría no afecta al contexto de la zona.

Tipo de intervención obligatoria: integración de exteriores.

6. Categoría F.

Corresponde a construcciones modernas cuya volumetría es discordante al contexto de la zona.

Tipo de intervención obligatoria: integración volumétrica.

7. Categoría G.

Corresponde a lotes baldíos.

Tipo de intervención de nueva construcción siempre que haya evidencia de que existió originalmente construcción.

8. Categoría H.

Corresponde a los edificios sin valor histórico que han sido emplazados en espacios originalmente libres.

Tipo de intervención obligatoria: demolición sin nueva construcción.

ARTÍCULO 47 (RESTAURACIONES).-

Los edificios de interés histórico cultural, señalados como tales por disposiciones legales en vigencia y los señalados dentro de la categoría A, B y C deberán sujetarse a las normas de restauración descritas a continuación y a lo establecido en la Carta Internacional de Conservación y Restauración de Monumentos de Venecia.

ARTÍCULO 48 (ESPACIOS ORIGINALES DE MANTENCIÓN).-

Los espacios originales deberán mantenerse sin alteración alguna, permitiéndose solamente aquellas modificaciones indispensables para su refuncionalización conforme a las normativas.

ARTÍCULO 49 (MEZZANINES).-

Se permitirá mezzanines, siempre que la altura de los ambientes lo permita y no cubra más del 30% del ambiente.

ARTÍCULO 50 (USO DE TÉCNICAS MODERNAS DE CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN).-

Para la consolidación estructural se permitirá el uso de técnicas modernas de conservación y construcción cuya eficacia puede ser garantizada cuando las técnicas tradicionales resulten inadecuadas.

ARTICULO 51(MATERIALES A UTILIZAR PARA LA RESTAURACIONES).-

Los materiales a utilizarse en el proceso de restauración deben ser de tipo tradicional como ser: cal, arena, arcilla, paja, tejas cerámica, cuero, troncos, entramado de palos o cañas, ladrillo, estuco, piedra, adobe y otros de uso corriente; los cuales deberán llevar signos de su colocación en nuestra época.

ARTÍCULO 52 (MUROS ORIGINALES QUE NO SON PERMITIDOS DE CAMBIAR).-

No se permitirá el cambio de los muros originales por otros muros debiendo, en caso de deterioro, ser consolidados con una solución apropiada.

ARTÍCULO 53 (VIGAS Y EMPLAZADOS EN LOS TECHOS).-

Las vigas y empalizados de los techos no podrán ser restituidos salvo aquellas piezas cuyo deterioro afecte su solidez.

ARTÍCULO 54 (TEJAS ANTIGUAS).-

Las tejas antiguas deberán ser obligatoriamente conservadas para su reutilización.

ARTÍCULO 55 (SUSTITUCIÓN TOTAL Y PARCIAL DE ELEMENTOS FALTANTES).-

La sustitución total o parcial de elementos faltantes como molduras y relieves deberá realizarse con criterio técnico armónico, pero distinguiéndose como elemento contemporáneo incorporado.

ARTICULO 56 (CARPINTERÍA Y HERRERÍA).-

La carpintería y la herrería deberán mantenerse, permitiéndose la sustitución sólo de las partes en mal estado en cuyo caso deberá utilizarse el mismo material.

ARTICULO 57 (PAREDES EXTERIORES).-

Para las paredes exteriores en las cuales se justifique la necesidad de apertura de nuevos vanos deberá ajustarse al criterio de integración armónica y diferenciándose de los originales.

ARTÍCULO 58 (APERTURA DE LA NUEVAS VENTILACIONES E ILUMINACIONES).-

La posibilidad de realizar nuevas aperturas de ventilación e iluminación debe reducirse al máximo y mientras sea posible realizarla cenitalmente.

ARTÍCULO 59 (PRIORIDAD EN LA CONSERVACIÓN DE RESTO DE LA PINTURA).-

Deberá considerase prioritaria la conservación de cualquier resto de pintura mural de valor histórico existente.

ARTÍCULO 60 (INSTALACIÓN DE AGUA, LUZ Y CALEFACCIÓN).-

Las instalaciones de agua, luz y calefacción que se hicieren en el edificio no pueden alterar la estructura original ni el valor estético del mismo.

ARTÍCULO 61 (AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIÓN).-

Para que la instancia correspondiente pueda autorizar una intervención (en inmuebles de categorías A y B) el proyecto de restauración debe cumplir con todo lo prescrito y lo requerido en el trámite respectivo previsto para el efecto.

ARTÍCULO 62 (REFACCIONES).-

Toda refacción en edificios de valor histórico cultural reconocidos por disposiciones legales en vigencia y los edificios clasificados en las categorías A y B deberá regirse a las normas de restauración señaladas.

ARTÍCULO 63 (CATEGORÍAS EN LAS QUE NO SE AUTORIZAN).-

En dichas categorías no se autorizará ninguna refacción de acabados sin el certificado de pintura mural que verifique exhaustivamente la existencia de la misma.

ARTICULO 64 (EDIFICIOS DE CATEGORÍA F).-

En los edificios de categoría F no se aceptará ningún trabajo de refacción si éste no tiende a una integración con los edificios adyacentes de valor histórico en lo referente a volumetría, altura, materiales de acabado, proporción de vanos, macizos y otros.

ARTÍCULO 65 (CONSTRUCCIONES NUEVAS, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN).-

Las disposiciones siguientes se refieren a las normas que han de regir la construcción nueva de edificaciones, cualquiera que sea el destino de las mismas; comprenden igualmente los casos de ampliación y remodelación de edificaciones en las categorías C, D y F. Las construcciones nuevas se regirán, además de las normas establecidas en actual vigencia, por las disposiciones descritas a continuación.

ARTICULO 66 (ELABORACIÓN DE OBRA MAYOR).-

Para la elaboración de proyectos de obra mayor deberán considerarse las construcciones colindantes al lote integrándose a éstas en volumetría, altura, tratamiento de fachadas, materiales, texturas, etc. y todos aquellos aspectos positivos que tiendan a mejorar y conservar las características particulares de las zona.

ARTICULO 67 (LÍNEA DE EDIFICACIONES DE LA NUEVA CONSTRUCCIÓN).-

La línea de edificación de la nueva construcción deberá ser la línea municipal, no permitiéndose retiros frontales ni laterales.

ARTÍCULO 68 (DISEÑO DE NUEVAS CONSTRUCCIONES).-

El diseño de las nuevas construcciones deberá ser contemporáneo sin entrar en competencia con las edificaciones de valor histórico.

ARTICULO 69 (UNIFORMIDAD DE ALTURA Y NÚMERO DE PISOS).-

Cuando la calle tenga uniformidad tanto en la altura como en el número de pisos, el límite de altura será el equivalente a la altura promedio de las construcciones y se determinará ésta en metros y número de pisos. Cuando la calle presente pocas edificaciones que rompan la uniformidad en altura y número de pisos, el límite de altura será el promedio de las edificaciones uniformes, no permitiéndose tomar como patrón las edificaciones contrastantes.

ARTÍCULO 70 (NUEVOS BALCONES).-

Los nuevos balcones que se proyecten deberán ser de diseño contemporáneo y armonizar con el conjunto urbano.

ARTÍCULO 71 (TECHOS EXTERIORES).-

Los techos exteriores deberán ser de teja cerámica a dos aguas, salvo imposibilidad técnica justificada; con pendiente entre veinte cinco por ciento (25%) y treinta por ciento (30%.).

ARTÍCULO 72 (MATERIALES ACABADOS INTERIORES).-

Los materiales de acabados interiores podrán ser empleados libre e independientemente de su tipo, color, textura, etc.

ARTÍCULO 73 (MATERIALES PARA ACABADOS EN EXTERIORES).-

Los materiales de acabados en exteriores podrán ser empleados libremente pero en armonía con el conjunto circundante.

ARTÍCULO 74 (ZÓCALO).-

Los zócalos deberán ser preferentemente del mismo material que el paramento de la fachada, debiendo empero guardar armonía con el mismo.

ARTÍCULO 75 (PROHIBICIÓN DE USO DE REVESTIMIENTOS).-

En la fachada no se aceptará el uso de revestimientos de piedra, mosaicos, planchas metálicas o plásticas, ni cualquier otro material aparente o a la vista.

ARTÍCULO 76 (DISEÑO LIBRE).-

Los proyectistas podrán adoptar el diseño libre pero deberán sujetarse a la presente ley.

ARTÍCULO 77 (CONSTRUCCIÓN NUEVA PARCIAL EN EDIFICIOS PRESERVADOS).-

Las nuevas construcciones parciales que se realicen, dentro de un edificio preservado, deberán ajustarse al criterio de integración, completando armoniosamente la parte faltante del conjunto y diferenciándose de la construcción original.

ARTÍCULO 78 (CONSTRUCCIÓN NUEVA DEBE CUIDAR Y MANTENIMIENTO DEL ÁREA O EDIFICIOS ADYACENTES).-

En todos los casos de construcción nueva adyacente a una construcción de valor histórico, se deberá cuidar con prioridad el mantenimiento estructural del área o edificio objeto de preservación.

ARTÍCULO 79 (CONSTRUCCIÓN NUEVA).-

La nueva construcción deberá ceñirse a la tipología espacial original.

ARTÍCULO 80 (LIMITACIONES PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES).-

Las nuevas construcciones no deberán sobrepasar la altura promedio de la construcción existente y conservada.

ARTÍCULO 81 (TECHOS PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES).-

Los techos deberán ser de teja cerámica y con pendiente acorde con la parte conservada.

ARTÍCULO 82 (CONSTRUCCIONES NUEVA PARCIAL).- Los proyectos de construcción nueva parcial deben acogerse a lo establecido en la presente Ley.

ARTÍCULO 83 (DEMOLICIONES).-

En los edificios comprendidos en las categorías A y B no se admitirá la demolición. En las categorías C, D y E se autorizará la demolición previa presentación de proyectos aprobados.

ARTÍCULO 84 (DEMOLICIÓN TOTAL O PARTE).-

La demolición en todo o en parte de construcciones situadas dentro de las Áreas de Preservación del Centro Histórico debe ser expresamente autorizada conjuntamente por el Gobierno Autónomo Municipal y Comité de Defensa de la Preservación de las Áreas Históricas y Culturales.

ARTÍCULO 85 (DETERIORO DE EDIFICACIÓN DE CATEGORÍAS A Y B)

Cuando el deterioro de una edificación clasificada dentro de las categoría A y B haya sido provocado, sea con acciones directas o falta de mantenimiento habiendo llegado a un estado de deterioro que haga imposible su recuperación, solamente se permitirá (levantar una edificación de la misma superficie y tipología de la que existió originalmente). En caso de que a juicio de las instancias señaladas anteriormente este espacio deba quedar libre de construcciones o darles un uso determinado se optará por esta posibilidad.

CAPITULO IX
DIVISIÓN DE LAS EDIFICACIONES

ARTÍCULO 86 (DIVISIÓN DE LAS EDIFICACIONES)

Las edificaciones de uso monumental y habitacional de las categorías A y B respectivamente, no admiten absolutamente división material alguna por encontrarse dentro de la categoría de protección absoluta.

ARTÍCULO 87 (DIVISIÓN DE INMUEBLES DE LA CATEGORÍA B).-

Para el caso de inmuebles de la categoría B de otro uso que no sea vivienda, excepcionalmente se admitirá la división según el uso y la superficie mínima que se establezca técnicamente y cuando el propietario posea en la misma edificación la superficie mínima de 60,00 M2 requerida para uso habitacional.

ARTÍCULO 88 (DIVISIÓN PARA INMUEBLES PARA CATEGORÍA C).-

Para los casos de división de inmuebles previstos en la categoría C sólo será permitido en fraccionamiento de la propiedad de las antiguas unidades tipológicas entendiéndose como la adaptación funcional de los espacios internos al uso contemporáneo en dos o más unidades habitacionales, pero manteniendo la indivisibilidad espacial y la copropiedad de todos los elementos y espacios de uso común, caso en el que deben sujetarse a las normas mínimas que indica el artículo siguiente.

ARTÍCULO 89 (DIVISIÓN PARA EDIFICIOS EN LAS CATEGORÍAS D, E, F Y H).-

Las edificaciones comprendidas en las categorías D, E, F (reversible e irreversible) y H de uso habitacional, admitirán división sólo cuando las partes resultantes del edificio tengan una superficie mínima de 60,00 M2 para vivienda, en caso de otros usos podrá admitirse una superficie menor dependiendo del uso siempre y cuando el propietario posea en el mismo edificio la superficie mínima requerida para uso habitacional.

Para edificaciones estrictamente comerciales la superficie mínima para cada local será de 12,00 M2, sin posibilidad de modificación del uso.

ARTÍCULO 90 (EXCEPCIONES).-

Excepcionalmente se permitirá el fraccionamiento de una propiedad en superficies conformas regulares en lo posible, cuando se produzca la anexión de lote o inmueble que se origina cuando el propietario de un inmueble se desprende de una determinada superficie transfiriendo en favor de otro propietario colindante el que a su vez añade esa superficie a su propiedad; de la planta baja a la planta alta o viceversa. Sin embargo esta permisión no importará alteraciones de fondo en los inmuebles y por el contrario quedará sujeta estrictamente a los tipos de intervención que señala la presente Ley según la categoría del inmueble. En este caso la fracción que quede con el propietario vendedor deberá tener la superficie mínima de 60,00 M2.

ARTÍCULO 91 (PROHIBICIÓN).-

En todos los casos en los que se admita la división queda absolutamente prohibido realizar modificaciones que afecten la estructura física espacial y de funcionamiento de las edificaciones en concordancia con disposiciones legales en actual vigencia.

ARTÍCULO 92 (AUTORIZACIÓN PARA LAS DIVISIONES).-

Todos los casos de división de lotes o edificaciones deberán ser autorizados expresamente por la Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico de Potosí.

ARTÍCULO 93 (CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES LEGALES).-

Toda división a efectuarse dentro de las Áreas Históricas se regirá por las prescripciones de la presente Ley debiendo además imprescindiblemente tomar en cuenta las disposiciones del Código Civil en materia de división de bienes inmuebles. Independientemente de la aplicación de las disposiciones, del presente capítulo; en conformidad con las prescripciones del Código Civil, no se podrán dividir inmuebles en los siguientes casos:

a) Cuando el fraccionamiento altere sustancialmente el inmueble o aun no alterándolo exista impedimento por disposición legal expresa o la voluntad humana lo impida.

b) Cuando por el resultado de la división, una de las partes resulte inservible para el uso a que está destinada.

c) Cuando el inmueble no es cómodamente divisible o cuando su fraccionamiento se encuentre prohibido por la ley o por disposiciones administrativas, o cuando la división esté prohibida por leyes especiales o normas de urbanización y de ornato público.

d) Cuando la división pudiera ocasionar perjuicios a la economía familiar o pública.

ARTÍCULO 94 (DIVISIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL).-

Conforme a la normativa de materia Civil, toda división judicial o extrajudicial es nula cuando se fraccionan bienes no divisibles por su interés para la economía familiar o pública, o inmuebles cuya división está prohibida por leyes especiales o normas de urbanización y ornato público.

CAPÍTULO X
RÉGIMEN DE COPROPIEDAD

ARTÍCULO 95 (RÉGIMEN DE PROPIEDAD).-

Se entiende que existe régimen de copropiedad cuando varias personas naturales o jurídicas, son propietarias conjuntamente de un mismo inmueble.

Para los efectos de aplicación de la presente Ley, se distinguen tres tipos de copropiedad:

a) Copropiedad por acciones y derechos.-

Cuando cada copropietario es dueño únicamente de un porcentaje ideal de la propiedad sin que exista división física alguna.

b) Copropiedad por condominio (común u ordinario).-

Cuando cada copropietario es dueño de una parte de terreno físicamente delimitada y de un porcentaje proporcional a su propiedad, de las áreas de uso común, edificadas o no.

c) Propiedad horizontal.-

Cuando cada copropietario es dueño de una superficie ideal de terreno no físicamente delimitada proporcional al porcentaje de edificación de su propiedad. Es además propietario de un porcentaje similar de las áreas de uso común, edificadas o no. El régimen de propiedad horizontal sólo es aplicable a predios edificados.

ARTÍCULO 96 (APLICACIÓN DE DISPOSICIONES LEGALES).-

Esta forma de propiedad se rige por las disposiciones legales especiales, por la presente ley y en lo que las mismas permiten por la voluntad de los interesados.

ARTÍCULO 97 (RÉGIMEN DE COPROPIEDAD).-

Las edificaciones en régimen de copropiedad se sujetarán a las normas civiles si se trata de copropiedad común u ordinaria y si se trata de propiedad horizontal. Cuando se trata de una copropiedad por acciones y derechos conforme al régimen propietario individual.

CAPÍTULO XI
RUINA DE LAS EDIFICACIONES

ARTÍCULO 98 (RUINA DE LAS EDIFICACIONES).-

Procederá la declaración de ruina en los siguientes casos:

a) Cuando la edificación sufra o contenga daños y ruina no reparables técnicamente por medios habituales.

b) Cuando haya circunstancias urbanísticas que según el plan vigente y el criterio técnico del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí se sugiera o disponga la demolición.

c) Cuando las posibilidades de conservación, mantenimiento, restauración y consolidación no sean posibles, y el estado de ruina supere al 80% de los elementos de la edificación

ARTÍCULO 99 (DAÑO NO REPARABLE).-

Se entiende que existen daños no reparables técnicamente por medios habituales, cuando su reparación supone una reconstrucción de elementos estructurales en un cincuenta por ciento (50 %).

ARTÍCULO 100 (LÍMITES PARA DECLARACIÓN DE RUINA).-

Para obtener el límite establecido para la declaración de ruina se realiza el siguiente procedimiento:

1. Se cuantifica la superficie horizontal construida en todas las plantas, más la superficie de cubierta.
2. Se cuantifica la superficie de los elementos estructurales que deban ser reconstruidas, sin posibilidad de reparación.
3. Se calcula el límite conforme al siguiente procedimiento:
    a. Solados, entrepisos y estructuras de cubierta, con la superficie afectada.
    b. Vigas, se cuantifica la mitad de la superficie horizontal que se apoya en la viga, siempre que la superficie horizontal no se haya cuantificado, en el anterior apartado; si cuantifica el daño de la viga se cuantificará el 25% de la superficie horizontal soportada.
    c. Columnas, soportes, muros y cimientos, se cuantificarán en una cantidad igual al Cincuenta por ciento (50%) de la superficie horizontal que carga sobre él, siempre que no haya cuantificado esa superficie en el anterior apartado; en caso de haberse cuantificado se tomará una superficie igual al 25% de la superficie horizontal.
    d. Se suman las superficies del inciso b) y se divide por la suma de superficies del inciso a).

ARTÍCULO 101 (CONDICIONES URBANÍSTICAS EXCEPCIONALES).-

Cuando por circunstancias y condiciones urbanísticas excepcionales se haga indispensable la demolición de una edificación, necesariamente se debe elaborar el expediente individual para cada caso, por parte de la Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico del G.A.M. Potosí y si se tratare de inmuebles de Categoría A y B u otros monumentos nacionales es de suma importancia la participación del Comité de Preservación de Áreas Históricas y Culturales de Potosí.

CAPÍTULO XII
PROCEDIMIENTOS PARA LAS ACCIONES Y/O INTERVENCIONES OBJETO DE AUTORIZACIÓN

ARTÍCULO 102 (SUSTITUCIÓN)

El Director o Directora de la Unidad Desconcentrada Patrimonio Histórico, podrá ser sustituido temporalmente en el ejercicio de sus funciones en casos de vacancia, ausencia, enfermedad, excusa y recusación. La sustitución será asignada conforme a Reglamentación

de la presente ley por una autoridad de igual jerarquía o superior. La sustitución cesará cuando la causa que hubiera motivado hubiera sido resuelta.

ARTÍCULO 103 (AVOCACIÓN)

El Alcalde Municipal en el ejercicio de sus competencias y atribuciones constitucionales podrá avocar la competencia de conocer y resolver los diferentes procesos que describe la presente ley.

La voluntad de avocación será comunicada al Director o Directora de la Unidad Desconcentrada Patrimonio Histórico, mediante un acto administrativo de manera motivada.

La autoridad avocable será enteramente responsable por el resultado o efectos técnicos y jurídicos.

ARTÍCULO 104 (ESCUSAS Y RECUSACIONES)

Las escusas y recusaciones para la Directora o Director y para las autoridades superiores serán los siguientes:

1. Por parentesco con el interesado en línea directa o colateral hasta segundo grado conforme al cómputo civil.
2. La relación de negocios con el interesado o participación directa en cualquier empresa que intervenga en el proceso administrativo.

Los procedimientos de excusa y recusación no suspenderán los efectos de los actos administrativos ni los plazos para las actuaciones administrativas de mero trámite.

La omisión de recusa será responsabilidad de acuerdo a la Ley Nº 1178 de Administración y control Gubernamental.

Los asesores y concejales deberán revisar a partir del Art. 102 hasta el final para que guarde relación. Además del capítulo III hacia el primer artículo.

ARTÍCULO 105 (PROCEDIMIENTO).-Toda acción que implique intervenciones que afecten físicamente en todo o parte la estructura urbana, los terrenos y/o las edificaciones dentro de las Áreas Históricas y culturales de Potosí, se trate de inmuebles clasificados o no, de propiedades privadas o públicas, nacionales o extranjeras; deberá ser objeto de la tramitación de la autorización respectiva ante la Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico G.A.M. Potosí.

ARTÍCULO 106 (ACCIONES Y/O INTERVENCIONES OBJETO DE AUTORIZACIÓN).-

Son objeto de autorización, de manera enunciativa pero no limitativa, las siguientes acciones:

a) Obras de urbanización en general.

b) Acciones que impliquen la división de los terrenos y/o edificaciones: urbanizaciones, parcelamientos, divisiones y particiones.

c) Transferencias o cambios de dominio que afecten a partes de una propiedad.

d) Cambios de uso.

e) Obras de consolidación y restauración.

f) Obras de rehabilitación.

g) Obras de remodelación, reconstrucción y/o ampliación.

h) Obras de refacción.(obra Mayor y Menor)

i) Demoliciones.

j) Construcciones nuevas de cualquier naturaleza.

k) Normas de consulta. (Obra Mayor y Menor)

l) Línea y nivel. (Obra Mayor y Menor).

ARTÍCULO 107 (OBRA MENOR).-

Se constituyen en obra menor, las de pequeño tamaño, que incluyan la realización de reformas, conservaciones, demoliciones que no afecten la estructura, fachada o cubierta de la edificación.

ARTÍCULO 108 (REQUISITOS DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE OBRA MENOR).-

La solicitud para la autorización de obra menor, requerirá.

1.- Memorial y/o solicitud dirigida al Director de la Unida Desconcentrada de Patrimonio Histórico del G.A.M. Potosí, indicando la intervención menor que se pretende realizar.

2.- Documentación Legal en original o fotocopia Legalizada, Testimonios, Folio Real u otra, que demuestre y acredite el derecho propietario del solicitante.

3.- Debiendo adjuntar además, memoria, croquis, plano, presupuesto de la obra a realizar, indicando el material a usar, las características constructivas y estéticas de la alternativa propuesta, especificando las variaciones a introducir sobre lo existente, más su presupuesto en un original más dos copias.

ARTÍCULO 109 (PROCEDIMIENTO PARA OBRA MENOR).-

Para efectos de tramitación de obra calificada como menor, se tendrá el siguiente procedimiento:

1.- Se presentará ante la Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico, toda la documentación descrita en el artículo anterior, la cual en el plazo de tres (3) días hábiles programará inspección al inmueble, cuando la acción solicitada cumpla con las prescripciones de la presente Ley se otorgará la autorización respectiva, con las recomendaciones que amerite el caso.

2.-Cuando la acción solicitada no cumpla con las prescripciones de la presente Ley, se ordenará al interesado que subsane las observaciones, en el plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la notificación con las mismas.

3.-Una vez subsanadas las observaciones se procederá a la Autorización que corresponda, con las recomendaciones Técnicas que amerite el caso.

ARTÍCULO 110 (SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIÓN DE FACHADAS).

1.- Cualquier obra a realizar en fachadas de cualquier edificación catalogada, exigirá esta autorización, los técnicos municipales realizarán periódicas inspecciones de la obra, además exigirán y aprobarán la realización de muestras.

2.- Ésta intervención se sujetará al procedimiento de obra menor.

ARTÍCULO 111 (OBRA MAYOR).-

Se considera obra mayor todas las realizaciones de una planta, de reforma, ampliación, conservación, nueva construcción, remodelación y demolición, que afecte a la estructura, cubierta, o fachada de la edificación.

ARTÍCULO 112 (REQUISITOS PARA OBRAS MAYORES).-

La autorización de obra menor, requerirá.

1.- Presentación de un anteproyecto ante la Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico, elaborado por Profesional Arquitecto autorizado y/o Técnico competente en original más dos copias.

2.- El anteproyecto deberá contener, plano de ubicación en escala 1:2000, plano de sitio y techos en escala 1:100, proyecto arquitectónico en escala 1:50.

3.- El proyecto Arquitectónico deberá contener:

a).- Todas las plantas con indicación de las partes a modificar, demoler, y/o construir.

b).- Todas las fachadas exteriores e interiores donde efectúen modificaciones con indicación de las mismas.

c).- Dos cortes mínimos necesarios donde se muestren las modificaciones o nuevas construcciones.

d).- Plano de cimientos de las nuevas construcciones.

e).- Plano de techos cuando se efectúen modificaciones en los mismos.

4.- Planos de detalles, especificaciones técnicas, plan de obras y memorial descriptivo de los elementos patrimoniales a intervenir.

5.- Planos de instalaciones sanitarias y eléctricas en escala 1:100 ó 1:50, realizado por ingeniero autorizado.

6.- Planos y cálculos estructurales cuando las obras estructurales lo exijan, realizados por Ingeniero autorizado.

ARTÍCULO 113 (PROCEDIMIENTO PARA OBRA MAYOR).-

1.- Las acciones que impliquen realización de obra mayor en inmuebles de las categorías A, B, C, D, E, F, G y H serán conocidas y substanciadas por la Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico en conformidad a la presente Ley, con la intervención obligatoria de un profesional arquitecto autorizado.

2.-Se deberá presentar ante la Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico, el anteproyecto, cumpliendo todos los requisitos prescritos en el Artículo anterior.

3.- La Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico en un plazo de cinco (5) días hábiles, según la acción o actuación solicitada, estudiará la misma y podrá cuando fuere necesario:

a) Dictar proveído de inspección

b) Dictar proveído de peritaje.

c) Dictar proveído solicitando más documentación al interesado.

d) Dictar proveído de aclaración o corrección sobre puntos determinados.

e) Dictar proveído de citación si algún propietario vecino o colindante tuviese que tener necesaria participación en el caso.

f) Dictar proveído de observación (adjuntando informe de observaciones).

g) Otras medidas que fuesen necesarias para resolver el caso.

4.- Una vez realizada la inspección, el peritaje, la complementación de la documentación solicitada y subsanadas las observaciones, la Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico, en el plazo de cinco (5) días hábiles dictará la Resolución Técnico Administrativa, aprobando o denegando la solicitud de obra mayor presentada.

ARTÍCULO 114 (RESOLUCIÓN).-

La Resolución de aprobación o Resolución denegatoria, a la solicitud presentada, deberá contener los fundamentos de orden técnico y legal en que se basa la misma, debiendo notificarse al propietario y/o solicitante en el plazo de dos (2) días hábiles.

ARTÍCULO 115 (APROBACIÓN DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS).-

Una vez aprobado el anteproyecto sobre obra mayor el propietario deberá presentar en el plazo de treinta (30) días calendario el proyecto arquitectónico, para su aprobación, en base al anteproyecto inicial, el cual seguirá el procedimiento regular con que cuenta la Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico para la aprobación de planos.

ARTÍCULO 116 (PROCEDIMIENTO DECLARACIÓN DE RUINA).-

El procedimiento aprobatorio para declaración de ruina dentro de las Áreas Históricas, será el que se describe a continuación:

Cuando, con el fin de preservar edificaciones o elementos de valor histórico que corran riesgo de destrucción, se efectuarán las acciones necesarias de acuerdo al siguiente procedimiento:

a) El trámite comienza con la formación del expediente de conservación, pudiendo partir de la propia Municipalidad o cualquier promotor particular.

La Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico elaborará informe que contenga: descripción del estado de la edificación daños y obras necesarias para repararlos en caso de urgencia, el plazo será hasta los cinco (5) días administrativos.

b) Basándose en el informe técnico y/o el informe de la Unidad de Bomberos dependiente de la Policía Departamental de Potosí, se ordenará al propietario la ejecución de obras indicadas en el proyecto y pliego de especificaciones técnicas, señalando una fecha máxima del inicio de labores.

c) Será posible suspender la autorización temporalmente, en esta fase siempre que las obras no sean urgentes, por razón de no cumplir estrictamente los lineamientos de la presente ley, y regulares procedimientos o ausencia de supervisión técnica de las obras, teniendo los propietarios hasta los quince (15) días hábiles, pudiendo contratar servicios de un arquitecto o técnico para la ejecución de trabajos respaldados por la presente Ley avalada por el G.A.M. Potosí, el proyecto del mencionado arquitecto o técnico se presentará en el plazo máximo de treinta (30) días.

ARTÍCULO 117 (DETERMINACIÓN DE LA RUINA).-

Cuando de acuerdo a las prescripciones del ordenamiento legal vigente y la presente Ley determinen la ruina de las edificaciones, se seguirán los siguientes pasos:

1. El procedimiento se inicia a petición del interesado o de oficio por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí. En la petición se contemplará: datos de identificación relativos al inmueble, titularidad de la propiedad, más el motivo que se basa el estado de ruina y la relación de habitantes, cualquiera sea la posesión de la propiedad.
2. A la anterior petición se acompañará Certificado Técnico de Ruina expedido por un técnico autorizado, donde se demuestre el estado de ruina (Estado físico de la edificación, condiciones de seguridad) y corroborado por técnico de la Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico.
3. Desde el inicio del expediente y hasta la total reparación o demolición de la edificación, el propietario debe adoptar medidas de precaución respecto a la habitabilidad y seguridad del edificio y sus ocupantes bajo la supervisión y certificación de un técnico autorizado.

Evaluado el expediente los servicios técnicos municipales emitirán un informe previa inspección determinando el estado de la edificación para así poder tramitar el expediente con las medidas de precaución urgentes de habitabilidad, seguridad de la edificación y sus ocupantes. Así mismo se comprobará la certeza de la relación de ocupantes informándoles el derecho que tienen de presentar alegaciones así como el certificado de un técnico que apoye o contradiga el presentado por el propietario que inició el trámite, en un plazo de quince días.

4. Transcurrido el plazo, la Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico emitirá un dictamen que constará de lo siguiente:
    - **a.** Descripción de la edificación
    - **b.** Descripción del sistema constructivo y estructural con relación cuantitativa de los elementos estructurales.
    - **c.** Descripción de los daños que presenta la edificación y posibles causas de los mismos.
    - **d.** Valoración del edificio.
    - **e.** Relación, valoración y detalle de las obras de reparación que precise la edificación.
    - **f.** Medidas y circunstancias urbanísticas que afecten al edificio.
    - **g.** Conclusión y propuesta.
5. El Gobierno Autónomo Municipal emitirá una Resolución Técnica Administrativa, la misma que contemplará las siguientes alternativas:
    - **a.** Declarar el inmueble o edificación en estado de ruina ordenando la demolición total o parcial. Si existiera peligro en la tardanza, la administración municipal acordará lo precedente respecto al desalojo de sus ocupantes.
    - **b.** Declararen estado de ruina parte del inmueble cuando sea viable técnicamente, procediéndose asimismo a su demolición.
    - **c.** Declarar que no hay situación de ruina, ordenando obras de reparación oportunas según las disposiciones reglamentarias sobre el deber de mantener en buen estado las edificaciones.
6. El G.A.M. de Potosí tiene la obligación de notificar a todos los dueños y técnicos que hubieran sido parte del procedimiento.
7. Luego de acordarse la demolición de la edificación, se acordará así mismo el plazo de demolición en el plazo de cuatro meses el propietario está obligado a presentar un proyecto de nueva edificación; en caso de demora la notificación dirigida a los ocupantes expresará el plazo conveniente para el desalojo.
8. La declaración de ruina y adopción de medidas de urgencia por la administración municipal no exime a los propietarios de responsabilidades de todo orden que se pudiera exigir por negligencia en relación a la Ley sobre el deber de conservar los edificios, en concordancia con disposiciones legales vigentes.

9. En caso de que los habitantes provocaran su ruina y consiguiente demolición sin cumplir la reglamentación específica de ruina se hacen pasibles a sanciones establecidas por ley por el municipio y la suspensión de obras destinadas a nueva edificación, hasta que así lo disponga el municipio.
10. Se podrá demoler en caso de riesgo público excepcionalmente previo informe de la unidad de bomberos, unidad técnica del municipio y con conocimiento del presidente del Comité de preservación de áreas Históricas, el Ejecutivo Municipal y el presidente del Concejo Municipal.

Artículo 118 (AUTORIZACIÓN PARA SUSTITUCIÓN DE EDIFICACIONES).-

En los casos en que sea permitida la sustitución es decir a partir de la categoría D, se sujetará al procedimiento de obra mayor.

ARTÍCULO 119 (OBRA NUEVA CON MANTENIMIENTO DE ALTURA ACTUAL EN RELACIÓN A LAS ÁREAS HISTÓRICAS).-

Este tipo de obras no tiene más limitaciones que proyectar en relación a las normas de protección de conjunto urbano, por lo tanto dentro de estos límites la libertad es total, pudiéndose aprovechar las estructuras existentes, (reestructuración) derruir y construir de nuevo manteniendo la altura actual del conjunto urbano, se permite planta de subsuelo.

a) No se permite derruir sin proyecto de sustitución, excepto en caso de ruina inminente aprobado por el municipio.
b) Las edificaciones nuevas deben considerar la utilización de tipologías del conjunto urbano en base a los documentos de catalogación.
c) Es posible la mantención de fachadas, con una edificación nueva en su interior. Se sujetará al procedimiento de obra mayor.

CAPÍTULO XIII
PROCEDIMIENTO DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

ARTÍCULO 120 (RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS).-

Se constituyen en instancias para el conocimiento y resolución de Recursos Administrativos las siguientes:

a) Recurso de Revocatoria la Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico.

b) Recurso Jerárquico el Ejecutivo Municipal, de manera excepcional el Concejo Municipal, cuando fuere resuelto el recurso de revocatoria por el Alcalde Municipal.

ARTÍCULO 121 (RECURSO DE REVOCATORIA).-

El interesado que se creyere afectado y/o agraviado con la Resolución Técnico Administrativa de denegatoria de obra mayor, emitida por la Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico podrá interponer recurso de revocatoria en plazo de 10 días hábiles, computables los mismos a partir de la notificación legal con la Resolución.

ARTÍCULO 122 (RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVOCATORIA).-

En el plazo de (quince) 15 días la Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico dictará la Resolución que podrá ser:

a) Declarando improcedente el recurso:
Cuando el recurso se hubiese presentado fuera del término Legal.

b) Declarando infundado y confirmando la Resolución recurrida.

Cuando la Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico no encuentre ninguna aplicación indebida, violación o mala interpretación de las normas de la presente Ley.

c) Declarando procedente y revocando la Resolución recurrida:

Cuando la Resolución Técnico Administrativa recurrida, evidentemente muestre una aplicación indebida, violación y/o mala interpretación de la presente Ley. En este caso, la Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico aprobará mediante una nueva Resolución Técnico Administrativa el anteproyecto de obra mayor.

El propietario interesado deberá ser notificado con la Resolución que resuelva el Recurso Revocatorio en el plazo de dos (2) días hábiles computables los mismos a partir de la fecha de emisión de la Resolución.

ARTÍCULO 123 (RECURSO JERÁRQUICO).-

El interesado que se creyere afectado y/o agraviado con la Resolución al Recurso de Revocatoria, emitida por la Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico podrá interponer Recurso Jerárquico en plazo de diez (10) días hábiles, computables los mismos a partir de la notificación legal con la Resolución al Recurso de Revocatoria, ante la Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico.

ARTÍCULO 124 (REMISIÓN DEL EXPEDIENTE).-

La Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico en el plazo de 3 días hábiles remitirá el expediente y todos los antecedentes del caso, por conducto regular al Ejecutivo Municipal, para la Resolución del mismo de acuerdo a sus atribuciones y la presente Ley.

ARTÍCULO 125 (RESOLUCIÓN AL RECURSO JERÁRQUICO).-

En el plazo de 15 días hábiles, el Ejecutivo Municipal dictará la Resolución que resuelva el Recurso Jerárquico, que podrá ser:

a) Declarando improcedente el recurso:
Cuando el recurso se hubiese presentado fuera del término Legal.

b) Declarando infundado y confirmando la Resolución recurrida.
Cuando el Ejecutivo Municipal no identifique ninguna aplicación indebida, violación o mala interpretación de las normas de la presente Ley.

c) Declarando procedente la Resolución recurrida:

Cuando la Resolución recurrida, evidentemente muestre una aplicación indebida, violación y/o mala interpretación de la presente Ley. En este caso, el Ejecutivo Municipal aprobará mediante la Resolución que corresponda el anteproyecto de obra mayor.

El Ejecutivo Municipal una vez Resuelto el Recurso Jerárquico derivará, el expediente, los antecedentes y la Resolución a la Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico.

La Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico una vez remitido el expediente, notificará con la Resolución al propietario en el plazo de dos (2) días hábiles computables los mismos a partir de la fecha de remisión de la documentación.

CAPITULO XIV
PROCESO TÉCNICO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

ARTÍCULO 126 (INFRACCIÓN CONTRA EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, HISTÓRICO Y CULTURAL).-

Se constituyen en Infracciones todos los hechos y actos de las personas naturales y/o Jurídicas que contravienen y vulneran las normativas legales y la presente Ley que son atentados contra el Patrimonio Arquitectónico, Histórico y Cultural de Potosí.

Así mismo constituye infracción toda acción u omisión que cause daño en la realización de una construcción, o produzca su destrucción, ya sea de bienes inmuebles propios o ajenos, además de cualquier Infracción a Normas Urbanísticas, de uso de suelo y la presente Ley.

El Proceso Técnico Administrativo Sancionador dentro del principio de autonomía no exime del inicio y prosecución de otros procesos penales, civiles que podrían generar el hecho o acto jurídico, establecidos en la normativa legal vigente.

ARTÍCULO 127 (AUTORIDAD COMPETENTE).-

El Gobierno Autónomo Municipal de Potosí a través de sus instancias competentes, dentro de la Jurisdicción Municipal de Potosí, tiene la competencia para el conocimiento, tramitación y/o procesamiento, hasta la emisión de una Resolución Técnico Administrativa del Proceso Administrativo, por Infracción, identificando e individualizando a los infractores, determinando la infracción cometida y disponiendo la Sanción que corresponda.

ARTÍCULO 128 (APLICACIÓN DEL PROCESO SANCIONADOR).-

El Proceso Técnico Administrativo Sancionador se aplica a los Infractores dentro de las áreas descritas en la presente Ley de Preservación de Áreas Históricas del Municipio de Potosí, las cuales son:

a) Área del Centro Histórico.
b) Área de Preservación Paisajística Ambiental Urbana (Área de Influencia).
c) Área de la Ribera de los Ingenios.
d) Área Monumental del Cerro Rico de Potosí.
e) Área de las Lagunas de la cordillera del Kari – Kari.
f) Área de Cantumarca.
g) Área de la Laguna y los Ingenios de Tarapaya.
h) Áreas de Preservación Arquitectónica de los Templos del Municipio
i) Área con patrimonio catalogado en el área rural del municipio de potosí

ARTÍCULO 129 (SUJETOS).-

Se consideran Infractores y sujetos a la aplicación de la presente Ley:

a) A los propietarios, apoderados o terceros de los inmuebles.
b) Empresas constructoras y/o técnicos responsables de la construcción.

ARTÍCULO 130 (FORMAS DE CONOCIMIENTO DE INFRACCIONES).-

El conocimiento de una Infracción por parte de la Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico comenzará por:

a) Denuncia Oral y/o Verbal.
b) Denuncia por escrito.
c) De Oficio por control directo de la Unidad Desconcentrada de patrimonio histórico de acuerdo a sus atribuciones y facultades.

ARTÍCULO 131 (FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE).-

Se formará un expediente de todo el Proceso Técnico Administrativo Sancionador donde se adjuntarán todos los actuados a partir del conocimiento de la Infracción, llevará además una hoja de ruta en la cual se consignarán todas las instancias del mismo.

ARTÍCULO 132 (DEFENSA DE LOS PRESUNTOS INFRACTORES)

El Gobierno Autónomo Municipal de Potosí a través de la instancia competente abrirá un periodo de prueba a objeto de que los presuntos infractores asuman defensa.

ARTICULO 133 (RECEPCIÓN DE LA PRUEBA).-

Todo medio de prueba establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, específicamente la documentación Técnico Legal que sea presentado por el presunto infractor o por las personas que tienes el interés legítimo, que acredite la intervención del inmueble, con relación al Proceso Técnico Administrativo Sancionador, deberá ser presentada ante la instancia que corresponda la cual recibirá con el correspondiente cargo de recepción

ARTÍCULO 134 (PERSONAS DENUNCIANTES).-

El denunciante no forma o no se constituye en parte del Proceso Técnico Administrativo Sancionador, solamente se consideran como partes intervinientes el G.A.M. Potosí y el presunto infractor, debiendo el denunciante y/o terceras personas que se consideren afectadas con la realización de la construcción y/o tengan algún interés legítimo, acudir a la vía o Jurisdicción Judicial que mejor les convenga, ya sea en casos de afectación por la realización de la construcción o en caso de determinar mejor Derecho Propietario, ya que el Gobierno Autónomo Municipal, no tiene facultades para determinar el Derecho Propietario.

En caso de verificarse la falsedad de una denuncia, la Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico de conformidad a las normativas legales vigentes remitirá antecedentes al Ministerio Público.

ARTÍCULO 135 (TIPOS DE INFRACCIÓN).-

Se consideran Infracciones contra el Patrimonio Arquitectónico, Histórico y Cultural de Potosí, pasibles a Sanción, previa sustanciación del Proceso Técnico Administrativo Sancionador, los siguientes hechos:

- **a)** Construcción Clandestina.
- **b)** Provocación de Ruina.
- **c)** Construcción Fuera de Normas y/o alterando, modificando los planos aprobados en la realización y ejecución de la construcción.
- **d)** Demolición Clandestina y/o sin autorización.
- **e)** Alteración físico espacial de inmuebles catalogados como A y B, mediante divisiones, construcción de tabiques no permitidos y otros.
- **f)** Alteración física de Fachadas, mediante apertura de puertas, ventanas y otros, en inmuebles catalogados como A y B.
- **g)** Alteración y/ o modificación de planos aprobados.
- **h)** Falta de Autenticidad en planos y otros documentos presentados ante la Dirección de Patrimonio Histórico.

CAPÍTULO XV
INICIO DEL PROCESO TÉCNICO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

ARTICULO 136 (PREPARACIÓN DEL PROCESO TÉCNICO ADMINISTRATIVO).-

Con carácter previo al inicio del Proceso Técnico Administrativo Sancionador y con el objeto de verificar y controlar la documentación Técnico- Legal, ya sea por denuncia oral y/o escrita, de oficio por control directo, se realizará de acuerdo a las atribuciones de la Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico, notificará al presunto infractor para que presente el mismo la documentación Técnico Legal que acredite la intervención del inmueble.

La Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico podrá tomar medidas preventivas mientras no se verifique la documentación, realizar la Paralización de la construcción u otra intervención que se esté realizando en el inmueble, además de tomar todas las fotografías necesarias para efectos verificativos, todos éstos actuados en caso de iniciarse el Proceso Técnico Administrativo por Infracción, serán adjuntados y anexados al expediente como antecedentes y primeros actuados del caso.

ARTÍCULO 137 (PARALIZACIÓN DE LA OBRA).-

La Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico, verificada la Infracción, ordenará al infractor la Paralización de Obras en la construcción, demolición u otra intervención, colocando el precinto de Paralización de Obra en el inmueble, debiendo realizarse la correspondiente acta de paralización de obra.

ARTÍCULO 138 (CONMINATORIA).-

El Proceso Administrativo Sancionador se iniciará mediante una CONMINATORIA al propietario, para que presente documentación tanto Técnica como Legal ante la Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico, la

misma que debe consistir en planos aprobados y demás documentación Municipal, que liberen al infractor y acrediten la construcción, demolición, u otra intervención del inmueble, en el plazo de tres (3) días hábiles, computables los mismos a partir de su notificación con la Conminatoria.

ARTÍCULO 139 (AUTO INICIAL Y FIJACIÓN DE PERIODO PRUEBA).-

El Gobierno Autónomo Municipal de Potosí a través de la Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico del G.A.M, dictarán el Auto Inicial del Proceso Técnico Administrativo, fijando en el mismo el periodo de prueba, que contendrá:

a) Nombre del infractor o Propietario.
b) Nombre de la Empresa Constructora y/o Profesional responsable de la obra (si corresponde).
c) Ubicación del inmueble.
d) Código Catastral del inmueble.
e) Tipificación de la Infracción cometida.
f) Normativas y Reglamentos contravenidos.
g) Apertura del periodo de prueba de 15 días hábiles.

ARTÍCULO 140 (ADECUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN A LA NORMATIVA POR PARTE DEL INFRACTOR).-

El Infractor podrá en cualquier momento del Proceso Técnico Administrativo, antes del inicio o después del mismo, pero antes de la emisión de la Resolución Técnico Administrativa, podrá voluntariamente adecuar o cumplir con la Normativa descrita en la presente Ley, para evitar que el Proceso Técnico Administrativo Sancionador siga su curso.

Para tal efecto el infractor adecuará la intervención a la normativa y a la presente Ley, previa evaluación de la Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico, instancia que mediante una Resolución Técnico Administrativa cerrará el caso.

En caso de incumplimiento o de una nueva infracción se podrá reanudará el proceso Técnico Administrativo o iniciar un nuevo hasta emitir Resolución.

ARTÍCULO 141 (PERÍODO DE PRUEBA).-

El periodo de Prueba de quince (15) días hábiles señalados en el Auto Inicial se computará a partir de la notificación con el mismo al infractor. Pudiendo prorrogarse el mismo por cinco (5) días más de manera fundamentada y con documentación Legal de respaldo.

ARTÍCULO 142 VALORACIÓN DE LA PRUEBA.-

Para efectos de la presentación y valoración de la Prueba de descargo, solamente se recibirán y valorarán documentos Auténticos, planos aprobados, debiendo ser presentada la misma dentro el término del Periodo de Prueba para ser verificada y confrontada la misma con los archivos que se tiene en la Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico, la misma se deberá recepcionar con el cargo correspondiente.

CAPÍTULO XVI
DE LAS NOTIFICACIONES

ARTÍCULO 143 (NOTIFICACIÓN).-

La Notificación con la Conminatoria o con el Auto Inicial del Proceso Administrativo Sancionador será efectuada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al día en que se hubiera dictado la Resolución Administrativa o Municipal.

ARTÍCULO 144 (FORMAS DE NOTIFICACIÓN).-

En caso de no ser posible la Notificación personal del Infractor o si el Infractor Notificado se rehusare a recibir y firmar la recepción de la Conminatoria o del Auto Inicial del Proceso Técnico Administrativo Sancionador u otra notificación, se procederá a Notificarlo mediante Cédula, la misma que debe ser pegada en la puerta o en lugar visible del inmueble y/o construcción, donde se detectó la Infracción, debiendo acreditarse mediante una fotografía del hecho.

ARTÍCULO 145 (PLAZO DE NOTIFICACIÓN).-

El plazo para la Notificación con la Conminatoria, el Auto Inicial y fijación del periodo de prueba en aplicación a esta norma al Infractor o propietario, es de cinco (5) días hábiles, a partir del día siguiente de la emisión del acto administrativo o Resolución.

ARTÍCULO 146 (OTRAS NOTIFICACIONES).-

Con las demás Notificaciones que se tengan que realizar en la sustanciación del Proceso Técnico Administrativo Sancionador, se seguirá el mismo procedimiento establecido en los artículos precedentes.

CAPÍTULO XVII
DE LA CLAUSURA DEL PERIODO DE PRUEBA

ARTÍCULO 147 (CLAUSURA DE PERIODO DE PRUEBA).-

Concluido y vencido el término establecido para el Periodo de Prueba, la Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico, dictarán el Auto de Clausura de periodo de Prueba, debiéndose notificar con el mismo al Infractor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber sido emitido.

Clausurado el periodo de Prueba por ningún motivo, razón y/o circunstancia se recepcionará ninguna documentación que el infractor pretenda hacerla valer como Prueba de descargo.

CAPITULO XVIII
DEL AVALÚO DE LA CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENCIÓN

ARTÍCULO 148 (AVALÚO DE LA CONSTRUCCIÓN O INTERVENCIÓN).-

Notificado el Infractor con el Auto de Clausura del periodo de Prueba, la Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico procederá a realizar el avalúo de la Construcción o intervención realizada, para efectos de aplicar la Sanción correspondiente, hasta los quince (15) días hábiles siguientes, computables a partir de la Notificación al infractor con el Auto de Clausura del periodo de Prueba.

ARTÍCULO 149 (CONTENIDO DEL AVALÚO DE LA CONSTRUCCIÓN O INTERVENCIÓN).-

El Avalúo deberá contener todo lo Técnicamente necesario como para poder determinar el costo total de la construcción y/o intervención que se haya realizado en el inmueble, y en base a ese resultado del costo total, sacar el porcentaje de la Sanción correspondiente, además deberá contener:

a) Nombre del Propietario o infractor del inmueble.
b) Nombre de la Empresa Constructora y/o Profesional responsable de la obra (si corresponde).
c) Ubicación del inmueble.
d) Código Catastral del inmueble.
e) Detalle de la Infracción cometido.
f) Resultado del avalúo
g) Normas y Reglamentos contravenidos.

Realizado el Avalúo, debidamente firmado se adjuntará al expediente, el cual deberá tener un orden cronológico de todo lo sustanciado, además de estar debidamente foliado, el expediente ingresará para dictar la correspondiente Resolución Técnica Administrativa del caso.

CAPÍTULO XIX
DE LA RESOLUCIÓN TECNICO ADMINISTRATIVA SANCIONADORA

ARTÍCULO 150 (CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA).-

La Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico, dictará la Resolución Técnico Administrativa Sancionadora, la misma que contendrá:

a) Nombre del Propietario del inmueble.
b) Nombre de la Empresa Constructora y/o Profesional responsable de la obra (si corresponde).
c) Ubicación del inmueble.
d) Código Catastral del inmueble.

e) Detalle de la Infracción cometido.
f) Fundamentación técnica jurídica
g) Normas y Reglamentos contravenidos.
h) Valoración de la Prueba de descargo presentada.
i) La Sanción que corresponda.

ARTÍCULO 151 (TERMINO DE EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA SANCIONADOR).-

La Resolución Técnico Administrativa, pondrá fin al Proceso Técnico Administrativo sancionador en primera instancia y se dictará en el término de quince (15) días hábiles, computables a partir de la Notificación al infractor con el Avalúo de la construcción y/o intervención realizada en el inmueble.

CAPITULO XX
DE LAS MULTAS Y SANCIONES

ARTÍCULO 152 (MULTAS Y SANCIONES).-

A las Infracciones contra el Patrimonio Arquitectónico, Histórico y Cultural, descritos en la presente Ley, se establecen las siguientes Sanciones, previa sustanciación del Proceso Técnico Administrativo Sancionador:

a) Se Sancionará la Construcción Clandestina, con Multa del 25% del costo total de la Construcción considerada Clandestina a favor del Gobierno Autónomo Municipal, o con la Demolición de la parte considerada Clandestina (Inmuebles Catalogados como A y B), en éste último caso se tomará en cuenta lo que establece el Artículo 148º de la presente Ley.

Se Sancionará la Construcción Clandestina con la Demolición de la parte considerada Clandestina en los Inmuebles Catalogados como A y B o con Multa del 25% del costo total de la Construcción considerada Clandestina a favor del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí.
La demolición de la construcción clandestina correrá a cargo del infractor o propietario en caso de no realizar en un plazo otorgado por la Entidad Edil o en caso de no ejecutar la demolición el Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, procederá la misma con costas atribuibles al infractor o propietario.

b) Se Sancionará la Provocación de Ruina de un inmueble con Multa del 40% del costo del inmueble a favor del Gobierno Autónomo Municipal y la rehabilitación y restauración del inmueble (Inmuebles Catalogados como A y B).

c) Se Sancionará la Construcción Fuera de las Normas y/o alterando, modificando los planos aprobados en la realización y ejecución de la construcción con Multa del 30% del costo total de la Construcción considerada Fuera de Normas y/o alterando, modificando los planos aprobados en la realización y ejecución de la construcción a favor del Gobierno Autónomo Municipal o con la Demolición de la parte considerada Fuera de Normas (Inmuebles Catalogados como A y B).

En caso de las alteraciones o falsificación serán remitidas todas las documentaciones al Ministerio Público, para su respectiva investigación conforme a las normativas vigentes.

d) Se Sancionará la Demolición Clandestina y/o sin autorización con Multa establecida en reglamento a favor del Gobierno Autónomo Municipal, la misma que será fijada de acuerdo a la gravedad de la demolición y la reposición de muros, áreas, vanos y otros conforme a avalúo.

e) Se Sancionará la Alteración físico espacial de inmuebles catalogados como A y B, mediante divisiones, construcción de tabiques no permitidos y otros con Multa del 30% del costo total de la obra a favor del Gobierno Autónomo Municipal o/y la reposición a su estado original del inmueble.

f) Se Sancionará la Alteración física de Fachadas, mediante apertura de puertas, ventanas, y otros, en inmuebles catalogados como A y B con Multa del 30% del costo total de la obra a favor del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí y/o la reposición a su estado original del inmueble.

g) Se Sancionará la Falta de Autenticidad en planos y otros documentos presentados ante la Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico con Multa del 20% del costo total de lo proyectado a favor del Gobierno Autónomo Municipal y/o la reposición de los planos auténticos.

ARTÍCULO 153 (SANCIÓN PARA DEMOLICIONES EN CASO DE NECESITAR ESTUDIO).-

En los casos en que la Sanción sea la demolición, deberá realizarse un estudio y análisis técnico de que no se va a afectar inmuebles circundantes y/o vecinos en su estabilidad, estructura y otros con la demolición y ocasionar mayores perjuicios sociales a terceras personas, que tienen su bien Jurídico protegido por lo que establece la Constitución Política de Estado con relación al derecho de propiedad y el derecho a tener un hábitat, y vivir bien (Suma Qamaña), pudiendo recomendar alternativamente en éstos casos de manera excepcional la Sanción y Multa económica a favor del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí.

CAPÍTULO XXI
DE LA EJECUCIÓN DE SANCIONES

ARTÍCULO 154 (EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES).-

En el caso de que la Sanción sea la demolición, ésta procederá previo Proceso Técnico Administrativo Sancionador y Resolución Ejecutoriada, de acuerdo a las competencias, facultades y atribuciones conferidas en la presente ley, visto bueno del Alcalde o Alcaldesa Municipal, debiendo Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico, proceder a la demolición.

ARTÍCULO 155 (MAQUINARIA PARA LA DEMOLICIÓN).-

Para la Ejecución de la Sanción de demolición, Unidad Desconcentrada de Patrimonio Histórico, en coordinación con la instancia que corresponda, deberán disponer el personal, la maquinaria y todo cuanto fuere necesario para tal efecto con el tiempo suficiente de anticipación al día de la ejecución de la demolición, con cargo de todos los gastos al Infractor.

ARTÍCULO 156 (DEMOLICIÓN VOLUNTARIA).-

El Infractor, en el caso de que la Sanción sea la demolición, puede de manera voluntaria realizar la misma, y quedar exento de las multas y costos de la demolición.

ARTÍCULO 157 (FORMA DE PAGO DE LA SANCIÓN).-

En el caso de que la Sanción sea el pago de Multa a favor del Gobierno Autónomo Municipal y éste no hubiera sido efectivizado por el Infractor, el cobro del mismo se realizará a través de la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal, en caso de no hacer efectivizado el pago voluntaria la Dirección de Recaudaciones, podrá realizar el Proceso Judicial que corresponda para tal efecto.

ARTÍCULO 158 (COMPENSACIONES).-

El Gobierno Autónomo Municipal está exento de cualquier compensación, permuta, resarcimiento de daños al Infractor por la ejecución de las Sanciones.

DISPOSICIONES ABROGATORIA Y DEROGATORIAS

DISPOSICION ABROGATORIA

Quedan abrogadas todas las normativas municipales contrarias a la presente Ley Municipal

DISPOSICION DEROGATORIAS

Quedan derogadas todas las normativas municipales contrarias a la presente ley municipal.

DIPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICION TRANSITORIAS PRIMERA.-

Todos los inmuebles que a la fecha de la promulgación de la presente Ley que se hallen en proceso de construcción, edificación, demolición u otra intervención y se verifique que está cometiendo infracción en contra del Patrimonio Arquitectónico, Histórico y Cultural de la ciudad de Potosí, y que no se haya iniciado Proceso Técnico Administrativo con la Ordenanza Municipal 06/2006, serán sometidos inmediatamente a los alcances de la presente Norma.

DISPOSICION TRANSITORIAS SEGUNDA.-

El anexo de la Ordenanza Municipal Nº 031/1993, queda vigente hasta la elaboración de otro estudio.

Remítase al Ejecutivo Municipal para su respectiva promulgación y publicación, quedando encargado del estricto cumplimiento de lo establecido en la presente Ley Municipal.

Es dada, sellada y firmada, en la sala de Sesiones del Órgano Deliberativo, Fiscalizador y Legislativo del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí a los veintitrés días del mes de diciembre de dos mil catorce años.

Virginia Vela Cuba
PRESIDENTA "C.M.P."

Es conforme:

Predina Sonia Flores Mendieta
CONCEJAL SECRETARIA "C.M.P."